REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Banco Central de Reserva de El Salvador

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (ART. 41 DE LA LCP)

OBRAS, BIENES o SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

La causal que habilita la contratación directa es el literal b) del Art. 41 de la LCP, que establece "Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistema, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuenta la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o de un determinado proveedor o que solamente se pueda obtener de un proveedor específico debiendo justificar técnicamente y por convenir así a las necesidades e intereses técnicos y económicos de la administración pública...".

Ref.: No. CD-82/2026

"Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027

San Salvador, 30 de octubre de 2026

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

CONTENIDO

Sección I. INVITACIÓN 3
Sección II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 5
Sección III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN 11
A. Aspectos generales: 11
B. Hoja de Datos de la Oferta: 17
C. Criterios y Metodología de Evaluación: 19
D. Subsanación y Adjudicación: 23
E. Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de la Contratación: 25
F. Garantías y Nombramiento de Administrador de Contrato u Orden de Compra: 28
G. Vigencia de la Orden de Compra y Forma de Entrega: 28
H. Forma de Pago y Condiciones de Pago: 28
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA: 29
J. Formularios: 31
F1. Formulario de Presentación de la Oferta – Persona Jurídica 32
F2. Formulario de Identificación del Proponente 39
F3. Formulario de Declaración de Autorización de Pago 40
F4. Modelo de Carta de Exención de Presentación de Documentos Legales y/o Solvencias 41
F5. Modelo de contrato u orden de compra según corresponda 42
F6. Modelo de Garantías 43
F7. Formato de Declaración Jurada de Cumplimiento Legal 44
ANEXO A - Formulario Conozca a su Proveedor – Persona Jurídica 47
ANEXO B – Formato de Acta Notarial 53
ANEXO C - Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales (Persona Jurídica) 56

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

Sección I. INVITACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA
Ref.: No. CD-82/2026

"Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027

San Salvador, 30 de octubre de 2026

Estimados Señores:

Por la presente, el *Banco Central de Reserva de El Salvador,* a través de la Gerencia de Compras Públicas - GCP, le invita a presentar Oferta para la siguiente contratación:

Objeto de la Contratación:

Se requiere la renovación de las licencias y el soporte técnico del software Cognos, para el año 2027, ya que dicha herramienta es utilizada para la generación de cubos de información y la realización de consultas al Centro de Información Financiera (CIF), entre otros. Esta solución fue adquirida originalmente para los analistas de sistemas y administradores de bases de datos, a fin de apoyar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que integran la plataforma tecnológica del Banco.

La renovación del licenciamiento y soporte Cognos es imprescindible para garantizar el acceso y funcionamiento del Centro de Información Financiera (CIF), el cual constituye un medio obligatorio para todas las instituciones que requieren consultar información financiera. De no renovarse el uso de la herramienta, impediría el acceso a las consultas e indicadores financieros utilizados por el Banco, afectando directamente el cumplimiento de los objetivos institucionales y las gestiones que realizan las diferentes unidades del BCR en materia de administración, seguimiento y almacenamiento de la información contenida en el CIF.

Método de Contratación:
El Método de Contratación utilizado en la presente invitación corresponde a "Contratación directa", de acuerdo al literal b) del Art. 41 de la Ley de Compras Públicas, autorizada mediante Resolución Razonada de Habilitación No. RH-GIT-0040/2027.

Oferente que puede participar:

i. Por tratarse de un proceso de Contratación Directa con Proveedor Único por Marca Específica, únicamente puede participar el oferente autorizado por el fabricante de las licencias requeridas por el BCR, el cual deberá cumplir con las condiciones especificadas en el Documento de Solicitud de Oferta de la presente invitación.

ii. Únicamente puede participar el oferente autorizado por el fabricante de las licencias requeridas por el BCR, y que tenga capacidad legal establecida en el Art. 24 de la LCP y que no se encuentre impedido de

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

conformidad con el Art. 25 y no incurra en las prohibiciones del Art. 26 del mismo cuerpo normativo, según justificación establecida en la Sección III, Condiciones Especiales de la Contratación, Numeral 2, Marco de Aplicación.

Medios de Comunicación y Notificaciones:
Para las consultas o notificaciones referentes a este proceso se podrán comunicar con la Gerencia de Compras Públicas (GCP), a través de:

Teléfono: *2281-8607/ 2281-8278*
Correo electrónico: *danny.aragon@bcr.gob.sv*

NOTA IMPORTANTE: Independientemente de cualquier otra dirección de correo electrónico existente en la UCP (GCP en BCR), esta es la única dirección de correo electrónico válida y autorizada que será revisadas en relación a esta adquisición específica, así que las personas interesadas son las únicas responsables de asegurar que sus correos electrónicos y archivos adjuntos sobre esta contratación sean enviados completos y a tiempo a esta dirección de correo electrónico para poder ser recibida oficialmente por la Gerencia de Compras Públicas (GCP).

Esta invitación, no debe interpretarse como una intención de contratación con ningún oferente.

Sin otro particular, atentamente.

Jorge Alberto Murga Silva
Gerente de Compras Publicas
Banco Central de Reserva de El Salvador

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

Sección II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1. Normativa Aplicable	Los documentos contractuales y su ejecución se regirán por la LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, en adelante también "LCP", el cual, tiene su ámbito de aplicación en las contrataciones públicas realizadas por las instituciones sujetas a la Ley. La normativa aplicable: i. Ley de Compras Públicas y su Reglamento. ii. Lineamientos y demás normativa emitida por la DINAC. iii. De manera Supletoria la Ley de Procedimientos Administrativo y el Derecho Común, en cuanto fuere aplicable.

2. Moneda	Los precios ofertados deberán expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal de El Salvador.

3. Idioma	Las ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción al castellano e indicarán la posibilidad de proporcionar información complementaria, si esta es requerida por la institución contratante. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta; la traducción presentada debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias; y Arts. 148, 333 y 334 del Código Procesal Civil y Mercantil y demás legislación aplicable en El Salvador, siendo válido el cumplimiento de tal requisito mediante original o copia certificada de las diligencias de traducción respectivas.

4. Capacidad Legal para ofertar y contratar	Podrán ofertar y contratar con cualquier institución, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones: a) Haber sido condenado anteriormente mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos. b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado. c) Haberse extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción. d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley. f) Ser persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. g) Encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas como se describe en el Art. 181 de la LCP. Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial. Todas las contrataciones que se lleven a cabo en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.

5. Impedidos para Contratar	Según lo dispuesto en el Art. 25 de la LCP, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas: a) Funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública. b) Los empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública. c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b), no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. d) Los empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. e) Las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial, o administrativamente, o inhabilitados, o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. Asimismo, estarán impedidos para contratar con las instituciones públicas, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado Salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. f) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

	También se extiende dicho impedimento a las subcontrataciones. Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas serán nulas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.

6. Conflicto de Intereses	La UCP exige que los Oferentes o Proveedores, eviten terminantemente cualquier conflicto con otras asignaciones o con sus propios intereses corporativos. De la misma manera tanto oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la LCP en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar. Los Oferentes y los Proveedores tienen la obligación de divulgar cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer los intereses de la institución contratante o que razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto. La falta de declaración de estas situaciones puede producir la descalificación del Oferente o del Proveedor, o la terminación del Contrato.

7. Prácticas Anticompetitivas	Salvo las participaciones conjuntas, así como la presentación de ofertas, propuestas o cotizaciones alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. Art. 26 inciso 2° de la LCP. En el caso que en el proceso de compra se observarán estas prácticas anticompetitivas las ofertas cotizaciones o propuestas afectadas serán objeto de rechazo. En el caso de que el acto de adjudicación ya hubiera sido emitido cuando se identifique la concurrencia de esta prohibición, dicho acto podrá ser revocado conforme a lo dispuesto en el Art. 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

8. Sanciones a Oferentes	El incumplimiento contractual habilitará a la institución contratante el inicio del procedimiento sancionatorio para la aplicación de inhabilitaciones, multas y formas de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, especialmente lo dispuesto en el Capítulo II Sanciones a Particulares, Titulo X sobre Extinción de Contratos y Sanciones.

9. Anti-Sobornos	En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Se hace saber que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Arts. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal "d" de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual.

10. Ampliación de Convocatoria y declaratoria de desierto	Si en un procedimiento de contratación directa no se recibieren ofertas se podrá extender el plazo si así lo decide la institución, de conformidad al Art. 102 de la LCP. De conformidad al Art. 48 del RLCP, las instituciones podrán realizar una extensión de la convocatoria por una sola vez, la cual no podrá exceder el plazo inicialmente establecido y si aún no recibieren ofertas, se podrá declarar desierto el proceso.

11. Rechazo de ofertas y	La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas en casos tales como: 1) cuando los precios no sean razonables; 2) los precios sean excesivamente más altos que el estimado original; 3) anormalmente bajos conforme al mercado o no

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

declaratoria de desierto	cumplan el análisis de razonabilidad de precios conforme a los diferentes métodos establecidos en el Lineamiento correspondiente; 4) no cumplen las especificaciones técnicas; y 5) no cumplan con otros requisitos detallados en el Documento de Solicitud, en tales casos se deberá razonar en el resultado del proceso de declaratoria de desierto, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del Documento de Solicitud, según aplicará. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior. De acuerdo a los establecido en el Art. 101 de la LCP.

12. Suspensión o dejar sin efecto el proceso de compra	Las causas de suspensión o dejar sin efecto el procedimiento deberán ser coherentes a lo establecido en el Art. 103 LCP, considerando los principios fundamentales que rigen la Ley, tales como transparencia, igualdad, racionalidad del gasto público, etc.

13. Impugnaciones	En aquellos casos en los que se recibió una única oferta no se habilitarán los medios impugnativos quedando agotada la vía administrativa, de conformidad con el Art. 122 inciso tercero de la LCP, por los que únicamente serán aplicable la interposición del recurso de revisión y apelación cuando se haya recibido más de una oferta en el proceso. Con la finalidad de establecer un sistema de impugnación que proporcione a los oferentes y a los potenciales oferentes la capacidad de solicitar una revisión de las acciones y decisiones de contratación, se remite a los procedimientos indicados en la Ley de Compras Públicas en lo referente a los recursos de revisión y apelación. Recurso de Revisión En caso de recibirse más de una oferta en el proceso de contratación directa, en virtud de la competencia generada, se admitirá la interposición del recurso de revisión ante la máxima autoridad, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo, de conformidad a los Arts. 119 y 120 de la LCP. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de revisión y la resolución del mismo. Recurso de Apelación En caso de inconformidad con el resultado del recurso de revisión; los oferentes podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo. Este recurso podrá presentarse ante la máxima autoridad que dicte el acto que se impugna, quien deberá remitir al Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas en el plazo de dos días hábiles, junto al expediente respectivo. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de apelación y la resolución del mismo, de conformidad al Art. 121 de la LCP. Agotamiento de la vía Administrativa La vía administrativa se entenderá agotada, con el acto que pone fin al proceso de compra respectivo o con el acto que resuelva el recurso de revisión o apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por la máxima autoridad de la institución o el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas. Si de la resolución del recurso de revisión o apelación, resulta que el acto impugnado quedará firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

	por el retraso en el proceso de adquisición en virtud del fin público de la contratación administrativa, de conformidad al Art. 122 de la LCP y Art. 81 RLCP.

14. Revocación del Resultado del Proceso de Compra o Contratación	De conformidad al Art. 103 inc. 2 LCP y Art. 56 del Reglamento de la LCP, estando en firme el resultado del procedimiento se podrá revocar por las causas siguientes: a. En caso de que el oferente adjudicado no comparezca a suscribir el contrato, en el plazo establecido sin causa justificada; b. Si el oferente injustificadamente retira total o parcialmente su oferta durante el tiempo de vigencia de la misma; c. Cuando el contratista no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; d. Cuando previo a la firma de contrato se determine que el adjudicado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 24, 25, 26 y 180 de la LCP; y, e. Cuando la DINAC determinaré que existen irregularidades en el proceso de compra respectivo. Una vez verificado alguno de los supuestos establecidos en los literales "a", "b" y "c", se solicitará al adjudicado que presente justificación del incumplimiento dentro del plazo de dos días hábiles, en el caso que no presentaré la justificación o que la misma no fuera razonable, se procederá a la revocación y adjudicación de la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación y se procederá con el respectivo procedimiento sancionatorio. En los casos que la justificación fuese procedente y el adjudicado no pueda continuar con la ejecución de la contratación, la institución podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad para ninguna de las partes; además podrá adjudicar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación. En los casos del literal "d" también se podrá revocar y otorgar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación, siempre que fuere posible caso contrario solo se podrá revocar. Se procederá así sucesivamente, con las demás ofertas siempre que fuere posible.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

15. Ajuste de precios	En casos excepcionales donde haya un incremento de precios significativo, por causas no imputables al contratista, tales como pandemias, conflictos u otras causas de fuerza mayor, previo a su otorgamiento la institución contratante podrá realizar solicitudes de variación o ajuste de precios a la DINAC para su autorización. Por lo anterior, se podrá realizar ajustes de precios siempre que el documento de solicitud de ofertas lo indique claramente, en los mismos se deberá detallar si los precios en el procedimiento de compra serán fijos o si se realizarán ajustes de precios para reflejar cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo, en los principales componentes del costo del contrato, tales como mano de obra, equipo, materiales y combustible. Los precios podrán ajustarse mediante el uso de una o varias fórmulas que deberán quedar establecidas en el documento de solicitud, en la formula se deberán definir los valores de referencia, cuya fuente deberá ser la misma. Todos los ajustes de precios podrán incluirse para contrataciones de obras, bienes y servicios de no consultoría que se extiendan más allá de los doce meses con la aprobación de la Autoridad Competente siendo responsabilidad de este último. El referido ajuste podrá ser aplicable a partir del mes trece del plazo pactado. Todo ajuste de precio tendrá que ser autorizado por la DINAC y ser documentado en el expediente del proceso y en COMPRASAL. Art. 109 LCP.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

Sección III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

A. Aspectos generales:

Definiciones A continuación, se presentan las definiciones que se aplicaran en este Documento de Solicitud de Ofertas:
"Aclaración" Es toda explicación o ampliación que efectúa la institución, con el fin de dilucidar los aspectos que parezcan confusos en el documento de solicitud de ofertas. "Acta de Recepción" Documento de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, provisional o definitiva, siendo cualquiera de estas recibidas a entera satisfacción. "Adenda" Es toda ampliación que se realiza al DSO, expedida por el Titular y comunicada a todos los oferentes que hayan obtenido de forma legal este documento. "Adjudicación" Es el acto por el que determina la institución contratante, previa evaluación de las ofertas presentadas, donde selecciona a la que, ajustándose sustancialmente a los requerimientos del DSO, resulta la más conveniente por tener una mejor evaluación técnica y económica. "Adjudicatario" Persona Natural o Jurídica y/o Unión de Oferentes, Nacional o Extranjera, a quien se le adjudica el proceso de contratación. "Administrador de Orden de Compra o Contrato" Persona(s) nombrada(s) por el Titular como contraparte Institucional en el seguimiento y ejecución de la orden de compra o contrato. "Conflicto de Intereses" Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. "Contratista" Oferente adjudicado de la obras, bienes o servicios de no consultoría a suministrar. "Contrato" Documento en el que se establecen las condiciones, obligaciones y derechos recíprocos. "Criterios de Evaluación" Son los parámetros bajo los que se evalúan las ofertas presentadas, las cuales tienen por objetivo seleccionar la mejor oferta de acuerdo con los aspectos legales, financieros, técnicos y que superen el análisis de la razonabilidad de precios establecidos en el DSO. "Declaración Jurada" Manifestación hecha bajo juramento por el oferente, que puede realizarse ante notario acerca de diversos puntos que han de surtir efecto ante las autoridades administrativas o judiciales. "Declaratoria de Desierto" Decisión razonada que emite el Titular de la Institución cuando no se han presentado ofertas exigidas por la LCP o cuando las ofertas presentadas no cumplen los requisitos técnicos y demás, exigidos en el DSO, por lo cual termina el proceso de compra. "Debida Diligencia", Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal específicos. "DINAC" Dirección Nacional de Compras Públicas. "Documento de Solicitud de Ofertas o DSO" Documento preparado por la institución contratante, que regula el presente proceso de contratación de obras, bienes o servicios de no consultoría, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

"Enmiendas o Adendas" Es toda corrección que se realice al DSO, expedida por el Titular y comunicada a todos los oferentes participantes de este proceso.

"Error u Omisiones Subsanables" Son aquellos errores u omisiones cometidos por el oferente al preparar la oferta, cuya subsanación o corrección es permitida por en el DSO, que no afecta ni modifica lo sustancial de la oferta y no ponen en peligro a la Institución o al Estado.

"Especificaciones Técnicas" Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias, requisitos y procedimientos que deben reunir las obras, bienes o servicios de no consultoría que la Administración Pública solicita.

"Hora" Se utilizará la hora oficial de la República de El Salvador (UTC-6:00), respecto a lo desarrollado en este documento.

"Incumplimiento" Acto en el que el contratista no resuelve favorablemente la falta señalada por el Administrador de la orden de compra o contrato en la forma y tiempo que éste establezca.

"Institución Contratante" La Institución que está solicitando la compra de la obra, bien o servicio de no consultoría.

"LCP" Ley de Compras Públicas.

"Multa" Sanción administrativa consistente en imponer un pago económico al contratista, como en el caso que incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones por causas imputables al mismo, que son cuantificables en días.

"No Elegible o No Apto" Denominación que se le otorga al oferente que no cumple con los requisitos solicitados en el DSO.

"Oferta" Documento por medio del cual se presenta la información legal, financiera y técnica, además del precio de los bienes a suministrar, servicios a prestar u obras a ejecutar descritos técnicamente.

"Oferente o Proveedor" Aquellas personas naturales o jurídicas, que presentan los formularios de conformidad a lo requerido en el DSO.

"PEO" o "Evaluadores Técnicos" Responsables de evaluar en sus aspectos legales, financieros y técnicos, además son los encargados de realizar el análisis de la razonabilidad de precios, así como elaborar el acta respectiva con las recomendaciones pertinentes, para que se decida adjudicar o declarar desierto el proceso de compras.

"RLCP" Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

"SCF/PA", Soborno, Corrupción, Fraude, Prácticas Anticompetitivas, son acciones que pueden afectar la imagen y la reputación del BCR, además de afectar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en las operaciones y cargos que ejecutan los funcionarios, empleados y todo aquel que forma parte del BCR.

"Soborno", Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.

"UCP" Unidad de Compras Públicas, que en el Banco Central de Reserva de El Salvador está constituida como Gerencia de Compras Públicas (GCP).

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

1. Objeto

El Banco Central de Reserva de El Salvador a través de la Gerencia de Compras Públicas convoca al oferente a presentar la oferta para la contratación de:

Denominación:	Renovación y Soporte de Licencias marca COGNOS" para el año 2027
Objeto:	Se solicita la Contratación Directa para la Renovación y Soporte de Licencias COGNOS con vigencia para el año 2027, según detalle siguiente: Renovación de 7 licencias IBM COGNOS Analytics User Authorized User License- SW Subscription & Support 12 Months., Renovación de 2 licencias IBM COGNOS Analytics Information Distribution Authorized User License - SW Subscription & Support 12 Months y 1 Paquete anual de 200 horas de especialistas que pueden ser utilizadas en: • Soporte ante incidentes o fallas de los productos IBM Cognos • Servicio centralizado de atención (Service Desk) donde aperturar casos en modalidad 24x7 • Informes de los incidentes atendidos • Mantenimientos preventivos que anticipen soluciones a futuros problemas. • Cumplir con un plan de mantenimiento preventivo para mantener la sanidad de los productos • Instalación de productos contratados • Actualización de los productos contratados a nuevas versiones • Configuración e instalación de FixPacks. • Atención de consultas sobre la operación de los productos y soluciones contratadas. Transferencia de Conocimiento de la arquitectura, configuraciones y mejoras implementadas.

2. Marco de aplicación

La presente contratación directa con proveedor único por marca específica está habilitada con base al literal "b" del Art. 41 de la LCP, cuyas justificaciones son las siguientes:

"En marzo del año 2008 inició el proyecto del Sistema de Información de Entes Fiscalizadores y Reguladores del Sistema Financiero (SIESF), para lo cual se realizó la implementación de bases de datos centralizadas; su finalidad ha sido contar con un mecanismo de comunicación, resguardo e intercambio de la información definida por cada parte, que contribuya y facilite el cumplimiento efectivo de las respectivas funciones, todo de conformidad a las leyes respectivas, lo cual ha permitido ahorro de recursos y una mejor prestación de servicios.

Posteriormente, en mayo del mismo año, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Interinstitucional para el Establecimiento del "Sistema de Información de Entes Fiscalizadores y Reguladores del Sistema Financiero", mediante el cual se establecieron las bases para la creación y el funcionamiento de dicho centro de información. En su momento, las instituciones participantes fueron la Superintendencia

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

del Sistema Financiero (SSF), Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Garantía de Depósitos y el Banco Central de Reserva de El Salvador y cada una definió la información que debía publicarse en el referido centro, considerando los requerimientos de información y las necesidades de coordinación interinstitucional.

En el Proyecto SIESF antes referido, se utiliza desde su implementación, el producto IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE como herramienta para realizar los cubos y consultas al centro de información, para los analistas de sistemas y administradores de bases de datos en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que actualmente posee el Banco en su plataforma tecnológica.

Por otra parte, además se creó el CIF, que es la Central de Información Financiera (www.cif.gob.sv) a través de la cual se generan accesos para consulta a los cubos de información financiera para el tratamiento respectivo de las áreas involucradas del Banco Central de Reserva de El Salvador, para lo cual la solución marca Cognos ha apoyado para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.

En virtud de lo anterior, se solicita la Contratación Directa para la Renovación y Soporte de Licencias COGNOS con vigencia para el año 2027, para darle continuidad al uso de la herramienta y contar con soporte, comprendiendo la contratación lo siguiente: Renovación de 7 licencias IBM COGNOS Analytics User Authorized User License- SW Subscription & Support 12 Months, Renovación de 2 licencias IBM COGNOS Analytics Information Distribution Authorized User License - SW Subscription & Support 12 Months y 1 Paquete anual de 200 horas – especialistas; que pueden ser utilizadas en:

a) Soporte ante incidentes o fallas de los productos IBM Cognos.
b) Servicio centralizado de atención (Service Desk) para aperturar casos en modalidad 24x7.
c) Informes de los incidentes atendidos.
d) Mantenimientos preventivos que anticipen soluciones a futuros problemas.
e) Cumplir con un plan de mantenimiento preventivo para mantener la sanidad de los productos.
f) Instalación de productos contratados.
g) Actualización de los productos contratados a nuevas versiones.
h) Configuración e instalación de FixPacks.
i) Atención de consultas sobre la operación de los productos y soluciones contratadas.
j) Transferencia de conocimiento de la arquitectura, configuraciones y mejoras implementadas.

Contratar la Renovación y Soporte de Licencias marca Cognos para el año 2027, es imprescindible para el funcionamiento del acceso a la Central de Información Financiera (CIF), ya que todas las instituciones lo deben utilizar para lograr el acceso efectivo a la información financiera; de no renovar el software y su soporte afectaría la continuidad del proyecto, lo cual representaría un riesgo para la generación de información financiera por parte del Banco Central de Reserva de El Salvador, y afectaría el alcance de los objetivos y la gestión de las diferentes Unidades del Banco, en cuanto a la administración, seguimiento y el almacenamiento de la información contenida en el SIESF; por lo cual, resulta conveniente tanto técnica como económicamente continuar con la herramienta implementada, que incurrir en una inversión para cambiar el software para la administración de la información que se comparte con la Superintendencia del Sistema Financiero, además de los costos que implica las horas que el personal emplearía en la

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

	gestión de un nuevo proceso de adquisición y los que se derivarían del proceso de aprendizaje de un nuevo producto. Al respecto, el Artículo 41 literal b) de la Ley de Compras Públicas establece: "Cuando se trate de proveedor único de bienes o servicios, o cuando en razón de los equipos, sistema, o detalles específicos de las necesidades de soporte con que cuenta la institución, sea indispensable comprar de una determinada marca o de un determinado proveedor o que solamente se pueda obtener de un proveedor especifico debiendo justificar técnicamente y por convenir así a las necesidades e intereses técnicos y económicos de la administración pública", Por las razones antes expuestas, se requiere la contratación de la Renovación y Soporte de Licencias marca Cognos, convocando únicamente a la sociedad GBM de El Salvador, S.A. de C.V., por ser el único y exclusivo distribuidor autorizado en El Salvador para la venta y el mantenimiento de los productos y servicios IBM, entre los cuales se encuentran los productos IBM Cognos, además la referida sociedad está autorizada para brindar la garantía estándar de IBM; todo ello según consta en carta emitida por el fabricante IBM, el 10 de septiembre de 2026, suscrita por Juan Sebastián Estévez, Ecosystem Manager IBM North SSA".

3. Indicaciones Generales.	El proceso de contratación antes mencionado, será publicado mediante convocatoria a través de COMPRASAL dirigida a únicamente a un oferente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 41. "Es un método de contratación particular y excepcional que puede efectuarse sin generar competencia según la causal, requiriendo solicitud de una oferta, adjudicando y suscribiendo contrato u orden de compra, el cual deberá realizar el registro respectivo en el sistema COMPRASAL. La oferta deberá ser presentada de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el presente DSO y sus adendas según aplique. Para preparar su oferta, el oferente deberá examinar cuidadosamente lo detallado en el presente documento, sus anexos y adendas. Por consiguiente, el Banco Central de Reserva de El Salvador no será responsable por las consecuencias derivadas del desconocimiento o la interpretación incorrecta de estos documentos por parte del oferente; asimismo, no será responsable por la omisión de solicitudes de aclaración por parte del oferente de este proceso de contratación.
4. Consultas y Aclaraciones.	Se pueden solicitar aclaraciones a más tardar el **03 de noviembre de 2026 hasta las 23:55 horas,** la GCP responderá a dichas solicitudes de aclaración **a más tardar el 06 de noviembre de 2026,** por medio del sistema COMPRASAL, y podrá hacerlo además de forma escrita, vía correo electrónico o de forma física al potencial oferente invitado. Transcurrido este plazo, si no se hicieren, quedará entendido que el ofertante al presentar su oferta, lo ha hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para la institución contratante. No se permitirá que el ofertante se aproveche de cualquier omisión o error cometido en el documento de solicitud de oferta del presente proceso de contratación; y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos. Las consultas o aclaraciones serán respondidas a través de la GCP y publicadas en el sitio web COMPRASAL y demás medios indicados, al participante, **a más tardar el 06 de noviembre de 2026 hasta las 23:55 horas.,** hora oficial de la República de El Salvador.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

5. Adendas y Enmiendas.	En cualquier momento antes de la hora o fecha límite para la presentación de oferta, la GCP puede, por cualquier razón y a su discreción, hacer enmiendas y/o adendas al DSO. Cualquier Enmienda o Adenda emitida formará parte de este Documento de Solicitud de Ofertas y deberá ser considerada en su oferta, de conformidad al Art. 87 de la LCP. Las adendas o enmiendas serán notificadas al participante del proceso **a más tardar el 06 de noviembre de 2026 hasta las 23:55 horas,** hora oficial de la República de El Salvador. En caso de no haber recibido oferta, de manera excepcional, con la finalidad de ampliar el plazo y otorgar al oferente un tiempo razonable para la presentación de la oferta, se podrá emitir adenda el mismo día de la apertura, de conformidad al Art. 102 de la LCP. Las enmiendas serán publicadas en el sitio web COMPRASAL. Por tanto, es responsabilidad del futuro oferente visitar frecuentemente el sitio web de COMPRASAL.
6. Lugar, Fecha y Hora de Presentación de Ofertas.	La oferta deberá ser cargada **únicamente el día 10 de noviembre de 2026 en el horario de 08:30 horas a 23:55 horas, en modalidad electrónica a través del sistema** COMPRASAL, en: https://www.comprasal.gob.sv/login No se aceptará la oferta después de la fecha y hora límite indicada al momento de remitir la oferta, el oferente dará por aceptadas todas las condiciones del procedimiento de adquisición de conformidad al Art. 90 de la LCP. La Oferta será por la totalidad de la renovación de las licencias requerida y debe ser remitida de acuerdo con el siguiente detalle: Para Modalidad Electrónica: 1. EL Oferente deberá remitir al sistema COMPRASAL su oferta, debidamente identificada (nombre del proponente y el proceso en el que participa) con todos sus adjuntos. 2. Todos los documentos deberán cargarse en formato PDF. 3. Se deberán remitir todos los documentos completos antes del plazo de recepción de la oferta. Si la oferta está incompleta podrá ser rechazada a menos que las omisiones o faltantes constituyan documentos que pueden ser subsanados, en cuyo caso se podrá solicitar la subsanación.
7. Apertura de ofertas.	La Apertura de la Oferta se llevará a cabo en reunión virtual **el 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m. hora exacta (hora oficial de la República de El Salvador),** de este acto se le remitirá al ofertante, copia del acta de apertura de oferta al correo electrónico que hayan registrado en COMPRASAL. El enlace para la reunión virtual de apertura de la oferta será enviado al correo electrónico registrados por el participante en el sitio COMPRASAL, o en el Formulario de Presentación de la Oferta – Persona Jurídica.
8. Período de Validez de las Ofertas.	La oferta deberá mantenerse válida durante el plazo de 90 días CALENDARIO, a partir de la fecha límite para presentación de la oferta establecida en este DSO. Si la oferta tiene un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

B. Hoja de Datos de la Oferta:

Respecto de la preparación de las Ofertas:
La oferta debe incluir lo siguiente: **Formulario de Presentación de la Oferta (Formulario F1 - Persona Jurídica) y documentación anexa en caso sea requerida.** El formulario deberá estar debidamente firmado y sellado por el representante legal del oferente. Información Legal La documentación legal del oferente deberá estar registrada y actualizada en el RUPES* y completar el 100% de la documentación solicitada en este registro del sistema COMPRASAL para su verificación **(Se aclara que en los numerales del 11 al 14, se detallan los requisitos legales a cumplir y no constituyen documentos a presentar)**; para lo cual deberán presentar lo siguiente: 1. Copia simple del NIT del oferente o Representación Gráfica de la homologación del NIT. 2. Copia simple del Documento Único de Identidad, Pasaporte o Carné de Extranjero Residente del representante legal o apoderado de la Persona Jurídica o de la Persona Natural (vigente). 3. Copia simple de la Tarjeta del Número de Registro de Contribuyente (N.R.C.) del Impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA) de la persona Jurídica o Natural. 4. Formulario de Identificación del Proponente **(F2)** 5. Formulario de Declaración Jurada de Autorización de Pago **(F3)** 6. Modelo de Carta de Exención de Presentación de Documentos Legales y/o solvencias **(F4)** (Si aplica). 7. Formato de Declaración Jurada de Cumplimiento Legal **(F7)** 8. Formulario Conozca a su proveedor (Formulario Conozca a su Proveedor Persona Jurídica - **Anexo A)** 9. Formato de Acta Notarial - **Anexo B** 10. Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales para Persona Jurídica - **Anexo C**** 11. Inscrito en RUPES. 12. No encontrarse en el registro de inhabilitados o incapacitados en COMPRASAL. 13. No encontrarse en el registro de inhabilitados o incapacitados por la Dirección de Obras Municipales (DOM). 14. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL ANÁLISIS DE DEBIDA DILIGENCIA: La Oficialía de Cumplimiento del Banco Central de Reserva de El Salvador realizará Análisis de Debida Diligencia de la persona natural o jurídica oferente, así como del representante legal o apoderado de la persona jurídica. El referido análisis se realiza en materia de prevención Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y en materia de Gestión de Riesgos de Soborno, Corrupción, Fraude y Prácticas Anticompetitivas (LA/FT/FPADM y SCF/PA), con lo cual, si la referida Oficialía de Cumplimiento recomienda la no inclusión del oferente debido al ALTO riesgo de LA/FT/FPADM, SCF/PA y/o riesgo reputacional que representa para el Banco Central de Reserva de El Salvador, debido a que es una institución sujeta a las disposiciones establecidas en la regulación en materia de prevención de LA/FT/FPADM, así como en atención a la Norma ISO 37001 como institución certificada internacionalmente en este Sistema, no será considerada la oferta. NOTA: Salvo la documentación solicitada en los numerales 1, y 2 la cual podrá verificarse en el sistema COMPRASAL, todos los demás numerales deberán presentarse anexo a su oferta; además, en caso de presentarse la referida información, se verificará que esta se encuentre vigente y actualizada en COMPRASAL; en caso no se encuentre vigente al momento de la verificación en RUPES, se solicitará que actualice en el sistema la referida información, para tal efecto, se le concederá el plazo de hasta dos (2)

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por el oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE, para continuar con la evaluación de la capacidad financiera.

*Así mismo en caso no se encuentre el perfil del oferente completo al 100% en el RUPES al momento de la verificación, se solicitará que actualice en el sistema la información a fin de completar su perfil al 100%, para tal efecto, se le concederá el plazo de hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por el oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE, para continuar con la evaluación de la capacidad financiera.

** En caso no se presente la Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales (Para Personas Jurídicas) – Anexo C, podrá verificarse en el sistema COMPRASAL la información de los referidos accionistas y beneficiarios finales; en caso de detectar discrepancias entre la información proporcionada y la que consta en COMPRASAL, el oferente deberá tomar en cuenta que se le podrá prevenir para que actualice en el sistema la referida información, para tal efecto, se le concederá el plazo de hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por el oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE, para continuar con la evaluación de la capacidad financiera.

Los formularios deberán estar debidamente firmados y sellados por el representante legal del proponente y/o apoderado de estos según aplique.

Cuando comparezca un Apoderado/a en representación de Persona Jurídica, deberá encontrarse cargado en RUPES el poder y Documento de Identidad o Pasaporte vigentes a nombre de la persona jurídica en el cual conste entre otros puntos que se encuentra facultado/a para participar en procesos de compra señalados en la LCP, firmar contratos y obligarse en nombre del oferente, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías, realizar las diligencias necesarias y firmar cualquier clase de documento para dicho fin, debidamente inscrito en el registro respectivo.

Si existe algún cambio en la estructura legal del participante luego de la presentación de la Oferta, el participante debe actualizar esta información en el sistema COMPRASAL e informar inmediatamente al Contratante.

Información Financiera:

1. Documentación requerida para la evaluación de la Capacidad Financiera – Persona Jurídica, que se detallan más Adelante.

Información Técnica:

1. Formulario de Presentación de la Oferta (Formulario F1 - Persona Jurídica), anexando a este la documentación que en dicho formulario pueda estarse solicitando.

Todos los formularios y formatos deberán estar debidamente firmados y sellados por el representante legal del oferente.

Propuestas Alternativas:

Se aclara que no se admiten propuestas alternativas, si estas son presentadas no serán consideradas.

Se exime de la condición establecida en el numeral 3, de la Sección II. Instrucciones a los Oferentes del presente Documento de Solicitud de Ofertas, las certificaciones o diplomas que son generados en formatos de fabricantes de equipos o softwares, en los que se manejan denominaciones o términos técnicos, códigos, siglas o similares.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

C. Criterios y Metodología de Evaluación:

El PEO o los Evaluadores Técnicos realizarán la evaluación de la información brindada por el oferente en la oferta, pudiendo confirmarla, prevenirla o rechazarla.

El objeto de la evaluación será determinar si el oferente es apto para asumir la ejecución del contrato u orden de compra a formalizarse.

Para este proceso de evaluación se aplicará el criterio "Cumple" o "No Cumple" para los aspectos sobre la capacidad legal, la capacidad financiera y el análisis de la razonabilidad de precios; y la evaluación técnica poseerá un puntaje de cumplimiento, y según se establece en los siguientes apartados del presente literal C, se procederá con la evaluación de la oferta y recomendación de adjudicación del proceso.

Criterios de Evaluación:
La oferta será evaluada de acuerdo al detalle siguiente:

Evaluación	Calificación
A. Capacidad Legal*	Cumple/No Cumple
B. Capacidad Financiera**	60% mínimo – 100% máximo
C. Capacidad Técnica*	90% mínimo - 100% máximo
D. Análisis de Razonabilidad de Precios	Cumple/No Cumple

*De cumplimiento total.
**Deberá alcanzarse los porcentajes mínimos requeridos.

A. Evaluación de la capacidad Legal:

Se aplicará el criterio "CUMPLE" si estos se encuentran legalmente conformados y están vigentes o "NO CUMPLE" si estos no se encontrasen legalmente conformados o no están vigentes.

Criterios	Cumple / No Cumple	Comentario
Documentación registral consistente en NIT del oferente o Representación Gráfica de la homologación del NIT y Documento Único de Identidad, Pasaporte o Carné de Extranjero Residente del representante legal o apoderado de la Persona Jurídica; e información de Accionistas y Beneficiarios Finales, cargados en el RUPES de COMPRASAL y debidamente actualizados y por tanto vigentes. Así como perfil del oferente completo al 100% en el RUPES.		
Documentación Legal requerida en el apartado B, Hojas de Datos de la Oferta, de la presente sección y anexa a la cotización.		
Declaraciones sobre capacidad legal para ofertar y contratar requeridas en el Formulario de Presentación de la Oferta (Formulario F1)		
Inscrito en RUPES		
No encontrarse en el registro de Inhabilitados o Incapacitados de COMPRASAL		
No encontrarse en el registro de inhabilitados o incapacitados de la dirección de obras municipales (DOM)		

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL ANÁLISIS DE DEBIDA DILIGENCIA: La Oficialía de Cumplimiento del Banco Central de Reserva de El Salvador realizará Análisis de Debida Diligencia de la persona natural o jurídica oferente, así como del representante legal o apoderado de la persona jurídica. El referido análisis se realiza en materia de prevención Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y en materia de Gestión de Riesgos de Soborno, Corrupción, Fraude y Prácticas Anticompetitivas (LA/FT/FPADM y SCF/PA), con lo cual, si la referida Oficialía de Cumplimiento recomienda la no inclusión del oferente debido al ALTO riesgo de LA/FT/FPADM, SCF/PA y/o riesgo reputacional que representa para el Banco Central de Reserva de El Salvador, debido a que es una institución sujeta a las disposiciones establecidas en la regulación en materia de prevención de LA/FT/FPADM, así como en atención a la Norma ISO 37001 como institución certificada internacionalmente en este Sistema, no será considerada la oferta.		

B. Evaluación de la Capacidad Financiera

El oferente persona jurídica deberá alcanzar el mínimo requerido en la evaluación de la capacidad financiera, según aplique tal como se establece más adelante en este apartado. A continuación, se detalla la documentación que se requiere para la evaluación de su capacidad financiera.

1. PERSONA JURÍDICA:

Documentación financiera que deberá incluir con la oferta:

Fotocopias legibles de los Estados Financieros (Balance General o Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio), del año 2025, acompañados del informe (dictamen) del Auditor Externo del año en mención y sus anexos, debidamente depositados en el Registro de Comercio; para lo cual deberá acompañar la certificación de estar depositados, extendida por el Departamento de Balances del Registro de Comercio o en su defecto podrá presentar el Comprobante con el código QR asignado y emitido por el Registro de Comercio, para efectos de validar por medio de descarga la respectiva resolución electrónica del depósito realizado de los referidos documentos en el Departamento de Balances. Favor tomar nota que se solicita el informe de Auditor Externo del año 2025. (No se solicita Dictamen de Auditor Fiscal).

En caso de que únicamente se adjunte el Comprobante de Depósito de los Estados Financieros emitido por el Departamento de Balances y que contenga el código QR, la documentación financiera requerida (Balance General o Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y/o Informe (dictamen) del Auditor Externo del año en mención con sus respectivos anexos), podrá ser descargada y validada a través del código QR que acompaña a la firma electrónica del Contador Público autorizado por el Registro de Comercio, con el propósito de realizar la respectiva evaluación financiera.

En caso de que al efectuar la verificación se identifique que la gestión del depósito no ha sido finalizada por encontrarse aún en trámite, se solicitará al oferente que evidencie por medio de subsanación que ha finalizado el trámite o superado la observación por parte del Centro Nacional de Registros (Registro de Comercio). El cumplimiento de lo requerido será verificado a través del código QR asignado y emitido por el Registro de Comercio, para efectos de la evaluación de la capacidad financiera del oferente.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

Respecto de las personas jurídicas constituidas después del cierre del ejercicio 2025, deberán presentar los Estados Financieros del último período contable cerrado y disponible a la fecha de presentación de la oferta, incluyendo, según corresponda, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Cuando por tratarse de un oferente de reciente constitución, aun no cuente con Estados Financieros correspondientes a un período contable cerrado, deberá presentar el Estado de Situación Financiera de Apertura y los demás estados financieros que se encuentren disponibles, de acuerdo con el tiempo de operación del oferente, debidamente suscritos por el representante legal y el contador responsable.

La no presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2025 no será considerada incumplimiento cuando el oferente haya sido constituido con posterioridad al cierre de dicho ejercicio, siempre que el oferente presente la documentación financiera que le corresponda conforme a los supuestos antes establecidos.

Para que el oferente sea considerado elegible, en la evaluación de la capacidad financiera deberá obtener como mínimo el 60%. En esta etapa se evaluará la liquidez, endeudamiento y rentabilidad, así:

Sub-factores	Peso	Cálculo
Liquidez	35%	Activo Circulante / Pasivo Circulante
Endeudamiento (%)	35%	(Pasivo Total / Activos Totales) x 100
Rentabilidad (%)	30%	(Utilidad Neta / Patrimonio Inicial) x 100
Total	100%	

Para cada uno de los sub-factores, se han establecido diferentes grados, con su respectiva calificación y puntaje, en la forma siguiente:

Sub-factor	Peso	Grado 1 100%	Grado 2 90%	Grado 3 70%	Grado 4 50%	Grado 5 30%
Liquidez	35.0	>1.10	>1.0 a 1.10	>0.90 a 1.0	>0.80 a 0.90	Hasta 0.80
Puntos		35.0	31.5	24.5	17.5	10.5
Endeudamiento	35.0	Hasta 60%	>60 a 70%	>70 a 80%	>80 a 90%	>90%
Puntos		35.0	31.5	24.5	17.5	10.5
Rentabilidad	30.00	>15%	>10 a 15%	>5 a 10%	Hasta 5%	0 o menos
Puntos		30.0	27.0	21.0	15.0	9.0
Suma	100.0	100.0	90.0	70.0	50.0	30.0

La tabla se aplica a los Estados Financieros del año solicitado; el porcentaje mínimo para ser elegible financieramente es del 60%.

En ninguna circunstancia podrá declararse elegible una oferta que al final del período objeto de evaluación muestre una situación patrimonial que de acuerdo con el Artículo 187 del Código de Comercio, sea causa de disolución de una sociedad, salvo que la situación haya sido superada.

Para tal propósito, a solicitud del Banco Central de Reserva de El Salvador mediante correo electrónico, el ofertante deberá mostrar los cambios experimentados en su patrimonio, presentando las evidencias correspondientes.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

El oferente deberá tomar en cuenta que se le podrá prevenir para que subsane los errores u omisiones totales o parciales en la documentación financiera; para tal efecto, se concederá un plazo de **dos días hábiles** posteriores a la fecha del correo electrónico de prevención. Si dentro del plazo otorgado y horario establecido no subsanare la prevención por medio de la remisión mediante correo electrónico, la oferta será rechazada, denominándose la oferta NO ELEGIBLE para continuar con la evaluación técnica.

Si el ofertante, no alcanza el mínimo requerido para la evaluación financiera, se considera que la oferta será rechazada, por lo tanto, no se evaluará técnicamente.

C. Evaluación de la Capacidad Técnica (100 puntos)

Se procederá a la evaluación de la información enviada por el oferente conforme a lo requerido en el Formulario de Presentación de la Oferta (**Formulario F1**), para validar si la renovación de las licencias requeridas cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones solicitadas en este Documento de Solicitud, con sus respectivos anexos, que permitan comprobar la información brindada en dicho formulario (F1), referente al Romano I del F1 y la información anexa, requerida en el Romano II del F1 (si aplica), según lo siguiente:

	Cumplimiento Técnico	PORCENTAJE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Romano I. Especificaciones Técnicas	68%		
2	Romano II. Condiciones Especiales de Cumplimiento	32%		
TOTAL		100%		

La asignación de los puntajes de la evaluación está detallada en cada uno de los numerales del Formulario de Presentación de la Oferta (Formulario F1), los cuales totalizan el 100%. **La oferta debe alcanzar mínimo el 90% en la evaluación técnica, para que sea considerada elegible técnicamente.**

Si la oferta no obtiene el puntaje mínimo para aprobar la evaluación técnica o no subsanen en el plazo otorgado para ello no será recomendada para adjudicación.

Para este proceso de Contratación Directa con Proveedor Único por Marca Específica NO SE ACEPTARÁN OFERTAS ALTERNAS U OPCIONALES, LA OFERTA DEBERÁ SER TOTAL.

D. Evaluación de Razonabilidad de Precios de la Oferta.

El aspecto a evaluar en este criterio serán los precios reflejados en el Formulario de Presentación de la Oferta (Formulario F1), la cual incluirá el detalle de la Oferta Económica, el resultado debe ser cumple o no cumple con la razonabilidad de precios según lo regulado en el Art. 108 LCP y según el analista lo determine de conformidad con alguno/s de los métodos establecidos en el Lineamiento para el Análisis de la Razonabilidad de Precios.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:

Para este proceso se aplicará la evaluación que se detalla a continuación:

- Se nombrará PEO o Evaluadores Técnicos, quienes revisaran los listados de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública de El Salvador. En caso de encontrarse hallazgos en este apartado, no se someterá a evaluación la oferta del proveedor sancionado.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

- La evaluación de la oferta se deberá realizar en el plazo máximo de ocho días hábiles de acuerdo al Art. 22 LCP.
- El PEO o los Evaluadores Técnicos procederán a realizar la evaluación de la oferta, que incluye la capacidad legal, financiera, técnica y el análisis de razonabilidad de precios de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo o en el orden que mejor se adecue a la necesidad institucional.
- En caso de ser necesario se solicitarán aclaraciones, el PEO o Evaluadores Técnicos procederán a solicitarles al oferente, indicando el plazo concedido para tal finalidad, esta práctica suspenderá el plazo de evaluación de acuerdo a lo establecido por el Art. 22, inciso 3° de la LCP. Asimismo, el PEO o los Evaluadores Técnicos podrán proceder con la corrección de errores aritméticos si hubiere.
- El PEO o Evaluadores técnicos emitirán el informe de recomendación del resultado del procedimiento, el cual contendrá la evaluación de la capacidad legal, financiera, técnica y de razonabilidad de precios, de conformidad a lo descrito en cada uno de los criterios de evaluación detallados en este documento; asimismo la recomendación sobre el resultado del proceso de contratación deberá definir conforme al puntaje obtenido y expresando si la adjudicación será total o parcial.

D. Subsanación y Adjudicación:

1. Subsanación

POR OMISIÓN: Podrán ser subsanados todos los documentos considerados susceptibles de subsanación, por la omisión de estos, a excepción de la omisión del Formulario de Presentación de la Oferta (Formulario F1), la cual incluye la Oferta Económica.

POR ERROR: Podrán ser subsanados todos los documentos previamente establecidos como subsanables, por error material de los mismos (como el error ortográfico o numérico en relación con nombres, fechas u operaciones aritméticas...), en caso exista un error de fondo de la documentación no podrán ser subsanados. Los errores aritméticos presentados en el Formulario de Presentación de la Oferta (F1), la cual incluye la Oferta Económica, podrán ser adecuados únicamente por el Banco Central de Reserva de El Salvador, siendo este el encargado de la corrección aritmética.

Si el oferente omite o presentare con error o poco legible uno o varios documentos solicitados en este DSO, los evaluadores a través de la GCP solicitarán su subsanación y/o aclaración, la que deberá realizarse en el plazo de 2 días hábiles posteriores a la solicitud de subsanación y/o aclaración a más tardar a las 23:55 horas, del segundo día hábil. Cualquier aclaración presentada por el Oferente que no esté relacionada con una solicitud del Banco, no será considerada (se aclara que en el numeral 1, se detalla un requisito a cumplir, el cual no constituye documentos a presentar).

A continuación, se detallan los documentos que podrán subsanarse:

1. Documentación legal del oferente registrada y actualizada en el RUPES del sistema COMPRASAL. *
2. Copia simple del NIT del oferente o Representación Gráfica de la homologación del NIT.
3. Copia simple del Documento Único de Identidad, Pasaporte o Carné de Extranjero Residente del representante legal o apoderado de la Persona Jurídica (vigente).
4. Copia simple de la Tarjeta del Número de Registro de Contribuyente (N.R.C.) del Impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA) de la persona Jurídica.
5. Formulario de Identificación del Proponente (F2), conforme al formulario que se proporciona en el documento de solicitud, debidamente firmado y sellado.
6. Formulario de Declaración de Autorización de Pago (F3), conforme al formulario que se proporciona en el documento de solicitud, debidamente firmado y sellado.
7. Formulario de Declaración Jurada de Cumplimiento Legal (F7), conforme al formulario que se proporciona en el documento de solicitud, debidamente firmado y sellado.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

8. Formulario Conozca a su proveedor (Para Persona Jurídica **Anexo A)**
9. Formato de Acta Notarial **(Anexo B)**
10. Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales para Persona Jurídica - **Anexo C**.**
11. Documentación requerida para la evaluación de la Capacidad Financiera Persona Jurídica.
12. Documentación de Proveedor Autorizado.

Se permitirá que el oferente subsane este tipo de documentos (a excepción del Formulario F1, el cual incluye la Oferta Económica), para lo cual dispondrá de hasta dos días hábiles posterior a la recepción de la Solicitud de Subsanación, para remitir la documentación vía correo electrónico a más tardar a las 23:55 horas, del segundo día hábil, de acuerdo con los detalles de fecha y horario que se establezcan en la solicitud de subsanación.

Si dentro del plazo y horario establecido no subsanare la prevención, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE para continuar con la evaluación técnica y económica.

NOTA: Salvo la documentación solicitada en los numerales 2 y 3, la cual podrá verificarse en el sistema COMPRASAL, todos los demás numerales deberán presentarse anexo a su oferta; además, en caso de presentarse la referida información, se verificará que esta se encuentre vigente y actualizada en COMPRASAL; en caso que la documentación legal del oferente no se encuentre actualizada al momento de la verificación en RUPES, el oferente deberá tomar en cuenta que se le podrá prevenir para que actualice en el sistema la referida información, para tal efecto, se le concederá el plazo de hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por dicho oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE, para continuar con la evaluación de la capacidad financiera.

*En caso no se encuentre el perfil del oferente completo al 100% en el RUPES al momento de la verificación, se solicitará que actualice en el sistema la información a fin de completar su perfil al 100%, para tal efecto, se le concederá el plazo de hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por el oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE, para continuar con la evaluación de la capacidad financiera.

**En caso no se presente la Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales (Para Personas Jurídicas) – Anexo C, podrá verificarse en el sistema COMPRASAL la información de los referidos accionistas y beneficiarios finales; en caso de detectar discrepancias entre la información proporcionada y la que consta en COMPRASAL, se solicitará al oferente que actualice en el sistema, para tal efecto, se le concederá el plazo de hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por el oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, la oferta será excluida y denominada NO ELEGIBLE, para continuar con la evaluación de la capacidad financiera.

Así también se requerirán aclaraciones en caso de no comprenderse el sentido de la oferta o si la misma presenta contradicciones, por lo que, se concederá el mismo plazo antes citado (dos días hábiles); en caso el oferente en el plazo establecido no aclare, se procederá a aplicar el criterio de evaluación definido para el aspecto o especificación sobre la cual se ha solicitado la aclaración y no fue aclarada.

Si la oferta presentada tiene inconsistencias conforme al detalle siguiente no podrá ser subsanada:

1. Si el período de validez de la oferta es menor al requerido en el DSO.
2. Si el oferente no presenta formulario de presentación de la oferta.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

1. Resultado del Procedimiento de Contratación	Concluida la evaluación por el PEO o evaluadores técnicos nombrados, elaboraran un informe basado en el sistema de evaluación establecido en el presente documento, el cual, contendrá la recomendación que corresponda a la Autoridad Competente, ya sea para que se adjudique total o parcialmente o se declare desierta la presente. Si en un procedimiento de contratación directa con proveedor único por marca específica no se recibe oferta se podrá extender el plazo si así lo decide la institución, de conformidad al Art. 102 de la LCP. De conformidad al Art. 48 del RLCP, las instituciones podrán realizar una extensión de la convocatoria por una sola vez, la cual no podrá exceder el plazo inicialmente establecido y si aún no recibieren oferta, se podrá declarar desierto el proceso, así también podrá declarase desierto el proceso cuando: a. Si la oferta presentada no cumple con la documentación legal o si al ser evaluada no alcanzan los porcentajes mínimos requeridos por el Banco en la Evaluación Financiera o Técnica. b. Si al verificarse que la oferta que fue elegible legal, financiera y técnicamente, se identifica en la etapa de evaluación económica que no presento oferta económica para la renovación de las licencias ofertadas según o no es presentada conforme a lo requerido. c. Si las oferta económica presentada no son razonable. d. Si el ofertante no presenta y/o no subsana en el plazo establecido la documentación legal o financiera. e. Si la Oficialía de Cumplimiento en Análisis de Debida Diligencia en materia de prevención de lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), dé la Persona Jurídica oferente, así como del Representante Legal o Apoderado de la Persona Jurídica oferente, recomienda la no inclusión del o los participantes, debido al ALTO Riesgo en materia de LA/FT/FPADM y Riesgo Reputacional que representa para el Banco Central de Reserva de El Salvador. La recomendación de adjudicación se hará conforme a los criterios de evaluación establecidos en el Documento de Solicitud, a la Ley de Compras Públicas, los lineamientos emitidos por la DINAC, con base en el principio de racionalidad del gasto público, considerando la oferta más favorable para la Institución Contratante. La Autoridad Competente de la Institución Contratante o su delegado adjudicará las obras, bienes, y servicios objeto de este proceso de contratación en los plazos que estipula la ley, indicando la decisión final del procedimiento.

E. Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de la Contratación:

1. Notificación de Resultados	La institución contratante por medio de la GCP notificará el resultado por escrito, correo electrónico o en la dirección física del ofertante, la resolución del proceso; también se publicará en el sitio web COMPRASAL. Dicha notificación se realizará en la forma establecida en el Art. 116 LCP.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

2. Recurso de Revisión	En aquellos casos en los que se recibió una única oferta no se habilitaran medios impugnativos quedando agotada la vía administrativa, de conformidad con el Art. 122 inciso 3° LCP. En caso de recibirse más de una oferta en el proceso, se admitirá la interposición de recurso de revisión en vista de la competencia generada. Art. 122 inciso 3° LCP, por tanto, deberá presentarse recurso de Revisión ante la máxima autoridad dentro de un plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, los cuales serán contados a partir del día hábil siguiente de la notificación.
3. Formalización de la Contratación	Con el pronunciamiento del resultado del proceso de contratación (Art. 122 LCP y 81 RLCP) si el oferente resulta adjudicado podrá presentar según le indique el área legal de la institución, la siguiente documentación dentro del plazo de **CINCO (5) DÍAS HABILES**, (Art. 129 inciso 1 LCP) para la formalización de las obligaciones adquiridas mediante la emisión de la Orden de Compra: A. SOCIEDADES Copia de los documentos que conforman la personería jurídica del proponente, según el siguiente detalle: 1. Testimonio de la Escritura Pública de Constitución o Formulario de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio. * 2. Testimonio de la Escritura Pública o documento de Modificación, Rectificación, Fusión o Escritura o Formulario de Transformación de la entidad (si las hubiere), debidamente inscritas en el Registro de Comercio. 3. Credencial de Junta Directiva o del Representante Legal vigentes e inscritas en el Registro de Comercio. * 4. Constancia de Renovación de Matrícula de Empresa vigente, o en su defecto podrá presentar la constancia del año anterior y el recibo de pago o la constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la matrícula de comercio se encuentra en trámite de renovación o bien, por vez primera según sea el caso y deberá enviarla posteriormente al tener el documento. * 5. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o Carné de Extranjero Residente del representante legal, el cual, deberá estar vigente. * 6. Representación Gráfica de la homologación del N.I.T. con el DUI del Representante Legal de la Sociedad, en caso de ser extranjero deberá presentar la Tarjeta de Identificación Tributaria (N.I.T.) del referido Representante. 7. Tarjeta de Identificación Tributaria (N.I.T.) de la Sociedad. * 8. Tarjeta de Registro de Contribuyente (N.R.C.) del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA) de la Sociedad. 9. Certificación del punto de acta donde autorizan al Representante Legal entre otros puntos para que pueda participar en diversos procesos de compra, firmar contratos y obligarse en nombre de la sociedad, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías, realizar las diligencias necesarias y firmar cualquier clase de documento para dicho fin, cuando proceda, debidamente legalizado por un Notario/a. SOLVENCIAS VIGENTES: 1. Fiscal de la Dirección General de Impuestos Internos. (original o electrónica) 2. Impuestos Municipales, del domicilio de la Sociedad según el Pacto Social. 3. AFP CONFÍA (original o electrónica) ** 4. AFP CRECER (original o electrónica) ** 5. Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)** 6. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Previsional original o electrónica) **

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

	7. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Régimen Salud original o electrónica) ** **Esta documentación se verificará en el RUPES y en caso de que no se encuentre actualizada al momento de la verificación, se solicitará su actualización en el sistema, para tal efecto, se concederá el plazo de hasta dos días hábiles posteriores a la fecha de la comunicación de la prevención de subsanación, la cual se remitirá a la dirección de correo electrónico especificada por el oferente. Si dentro del plazo y horario otorgado, el oferente no completa la información en el sistema COMPRASAL, no se podrá formalizar el contrato u orden de compra.* **En caso de no cotizar para algunas de las referidas instituciones, deberá presentar constancia en la que se establezca dicha circunstancia y vigente al momento de su presentación. Cuando comparezca un **Apoderado/a** en representación del proponente, en el caso de sociedad, deberá presentar además de la documentación anterior la siguiente: a) Poder a nombre de persona natural en el cual conste entre otros puntos que se encuentra facultado/a para participar en diversos procesos de compra, firmar contratos y obligarse en nombre de la sociedad, pudiendo otorgar cualquier clase de garantías, realizar las diligencias necesarias y firmar cualquier clase de documento para dicho fin, debidamente inscrito en el Registro de Comercio. b) Documento Único de Identidad, Pasaporte o Carné de Extranjero Residente del Apoderado/a, el cual, deberá estar vigente. c) Representación Gráfica de la homologación del N.I.T. con el DUI del Apoderado/a de la Sociedad, en caso de ser extranjero deberá presentar la Tarjeta de Identificación Tributaria (N.I.T.) del referido Apoderado/a. NOTAS: • Los documentos por presentar deberán ser legibles, ampliados, ordenados, sin manchas, no mojados, no arrugados, no rotos, no vencidos, etc. • Las copias de DUI, NIT, PASAPORTES, CARNÉ, etc., deben estar vigentes. Aclaración: Si el adjudicatario no aceptase la Orden de Compra o esta no se formalizará en el plazo establecido, sin causa justificada, el Banco podrá revocar la resolución de adjudicación. Nota: Si el proponente ha participado en proceso anterior no será necesaria la presentación de la documentación a requerir, debiendo presentar en su caso nota conforme el Formulario F4. Modelo de Carta de Exención de Presentación de Documentos Legales y/o Solvencias, debidamente firmada y sellada por el Representante Legal o por quien firme la propuesta, indicando en cuales procesos ha presentado la documentación legal y siempre que se encuentre VIGENTE al momento de la formalización de la Orden de Compra. Todo lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 99 inciso tercero de la LCP; y el principio de antiformalismo y eliminación de requisitos innecesarios regulados en los articulo 3 y 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

4. Penalidades Contractuales	No aplica para este proceso de contratación.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F. Garantías y Nombramiento de Administrador de Contrato u Orden de Compra:

1. Garantías	No aplica para este proceso de contratación.

2. Administrador de Contrato u orden de compra	La administración del contrato u orden de compra será responsabilidad del designado(a) por la máxima autoridad o su delegado de la Institución Contratante, quien será responsable del seguimiento y ejecución de las mismas, de conformidad a los artículos 161 y 162 de la LCP. De conformidad al literal b) del Art. 162 de la LCP se establece que el Administrador de Contratos deberá elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos u orden de compra.

G. Vigencia de la Orden de Compra y Forma de Entrega:

1. Vigencia de la contratación y su ejecución	La vigencia de la Orden de Compra será de conformidad con lo establecido en el Romano III, Numeral 5 del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).
2. Lugar y Forma de Entrega	La entrega será de conformidad con lo establecido en el Romano III, Numeral 6 del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).
3. Caducidad del contrato	Se procederá a la caducidad del contrato (orden de compra) cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda en su monto al QUINCE por ciento (15%) del valor total de contrato (orden de compra), incluyendo en su caso modificaciones posteriores.
4. Finalización anticipada de la contratación	De acuerdo al literal d) del Art. 166 de la LCP se expresa que existen causas por las cuales se puede finalizar la contratación de manera anticipada, que deben detallarse expresamente en los Documentos de Solicitud, tales como: - En los casos que se comprobare la realización de actos de soborno se habilitará la extinción contractual anticipada sin responsabilidad para la institución contratante.

H. Forma de Pago y Condiciones de Pago:

1. Forma de pago	El Banco efectuará el pago, conforme a lo establecido en el Romano III, Numeral 7, Forma de Pago, del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).
2.	El Banco efectuará el pago, conforme a lo establecido en el Romano III, Numeral 7, Forma de Pago, del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

Condiciones de pago	

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:

Obras, bienes o Servicios Requeridos:	"Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027, de conformidad a lo establecido en el Romano I. Especificaciones Técnicas, del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).
Lugar de entrega:	La entrega será de conformidad con lo establecido en el Romano III, Numerales 6, Plazo de Entrega y Recepción de Credenciales, del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).
Plazo de entrega:	El plazo de entrega será de conformidad con lo establecido en el Romano III, Numeral 6, Plazo de Entrega y Recepción de Credenciales, del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

DETALLE DE LOS OBRAS, BIENES o SERVICIOS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES

1. DETALLES o ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS, BIENES o SERVICIOS

Numerales	Descripción bienes o servicios solicitados	Tiempo de entrega	Cantidad	Cumple / no cumple	Documentación requerida
Numerales (1 al 3)	Romano I: Especificaciones Técnicas	Según detalle en Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1)	Según detalle de cantidades en Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1).	Porcentaje definido de evaluación 68%	Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1) y documentación requerida para anexar especificada en el formulario.
Numerales 1 y 2	Romano II: Condiciones Especiales de Cumplimiento			Porcentaje definido de evaluación 32%	

Información adicional
La institución contratante, revisará y analizará el Formulario F1, y/o su anexo o respaldo correspondiente requerido en el numeral 2 del romano II del mencionado formulario; en ese sentido, solo el referido anexo o respaldo requerido con la oferta técnica podrán ser objeto de subsanaciones. Por otra parte, se podrán solicitar aclaraciones de la oferta técnica y su anexo, sin que ello implique la modificación del contenido integral del formulario.

2. CONDICIONES

a) OFERTAS ALTERNATIVAS
No se aceptarán ofertas alternativas.

b) SUBCONTRATACIÓN
No aplica para el presente proceso de compra.

c) CONDICIONES ESPECIALES
Los precios de la oferta deberán incluir todos los costos y gastos, directos e indirectos, necesarios hasta su recepción a entera satisfacción de la Institución Contratante.

d) SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, BIENES o SERVICIOS
No aplica para el presente proceso de compra.

e) AJUSTE DE PRECIOS
Se aclara que para el presente proceso de compra no se permitirá el ajuste de precios.

f) INCUMPLIMIENTO
Ante el incumplimiento contractual se aplicarán las inhabilitaciones, multas y formas de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compras Públicas.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

J. Formularios:

F1. Formulario de Presentación de la Oferta – Persona Jurídica

F2. Formulario de Identificación del Proponente

F3. Formulario de Declaración de Autorización de Pago

F4. Modelo de Carta de Exención de Presentación de Documentos Legales y/o Solvencias

F5. Modelo de contrato u orden de compra según corresponda

F6. Modelo de Garantías

F7. Formato de Declaración Jurada de Cumplimiento Legal

ANEXO A - Formulario Conozca a su Proveedor – Persona Jurídica

ANEXO B – Formato de Acta Notarial

ANEXO C - Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales (Persona Jurídica)

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F1. Formulario de Presentación de la Oferta – Persona Jurídica

INDICACIONES GENERALES DE LLENADO:

1) La oferta se presentará en este "Formulario de Presentación de la Oferta – Persona Jurídica" firmado y sellado por el Banco (FOTOCOPIA). Para la presentación de la oferta, este formulario podrá ser obtenido en formato PDF del sitio de compras públicas (COMPRASAL).

2) El formulario deberá ser llenado en la casilla de "Cumplimiento de Especificaciones/Condiciones SI/NO", indicando con un "SI" o "NO", el cumplimiento de cada requerimiento técnico o condición detallada en los Romanos I y II, así como anexar la documentación solicitada (en caso aplique). Todo lo anterior será la base para asignar los puntajes correspondientes detallados para cada uno de los numerales, con lo cual se obtendrá la ponderación total de la oferta técnica para considerar elegible o no técnicamente dicha oferta. Favor no dejar espacios en blanco.

3) En el caso que en la oferta técnica se encuentren espacios vacíos en los que no indique "SI" o "NO" o que se indiquen "SI" y "NO" simultáneamente en la casilla "Cumplimiento de Especificaciones/Condiciones (SI/NO)". Se considerará que no cumple y se penalizará con el porcentaje correspondiente a ese numeral.

4) En caso de que el formato presentado no sea el proporcionado por el BCR, este deberá contemplar toda la información del formulario emitido, por lo que se procederá a realizar la verificación del documento, y en caso de identificarse que se ha modificado el sentido y contenido de la solicitud del Banco, se procederá a la penalización, con el porcentaje asignado al numeral al cual se ha realizado la modificación.

5) La asignación de los puntajes de la evaluación está detallada en cada uno de los numerales, los cuales totalizan el 100% La oferta debe alcanzar como mínimo el 90% requerido en la evaluación, para que sea considerada elegible técnicamente.

6) No será tomada en cuenta información adicional o explicativa que no haya sido requerida en la Solicitud de Ofertas y Formulario de Presentación de la Oferta Técnica.

7) La oferta deberá ser de forma total.

8) No se aceptarán ofertas alternas u opcionales.

9) Por las condiciones de este proceso se efectuará orden de compra.

10) De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 86 de la LCP, para el caso de la documentación solicitada en el Romano II Condiciones Especiales de Cumplimiento, numeral 2, sí esta no viene anexa a la oferta por omisión o se presentan y no se encuentran conforme a lo requerido o por encontrarse ilegible por mala impresión, podrá ser subsanada previa comunicación emitida por la GCP del Banco, en un plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la solicitud de subsanación, si no presenta el documento o habiéndose presentado no es conforme a lo solicitado, se penalizará de acuerdo con lo indicado en este formulario.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

F1. Formulario de Presentación de la Oferta – Persona Jurídica

Lugar y fecha de firma: _____

Estimados Señores:

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR

Referencia del Proceso de compras No. CD-82/2026 denominada **"Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027**

Yo,_____[nombre del representante legal], actuando en calidad de_____[consignar si es el representante legal o apoderado] de la Sociedad _____; en la calidad en que comparezco atentamente MANIFIESTO: Que con el objeto de participar en el proceso de compra por CONTRATATACIÓN DIRECTA en virtud de la causal establecida en el literal "b" del Art. 41 de la LCP, Número CD-82/2026 denominado **"Renovación y Soporte de Licencias marca COGNOS" para el año 2027**, en nombre de mi representada presentamos detalle de lo solicitado:

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES SOLICITADAS

No.	REQUERIMIENTOS BCR	% de Factores y Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica	Cumplimiento de especificaciones / condiciones
	I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	68%	(SI/NO)
1	Renovación de 7 licencias IBM COGNOS Analytics User Authorized User License- SW Subscription & Support 12 Months. Ultima versión disponible 12.0.x o superior, las cuales tendrán vigencia durante el año 2027, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.	Se asignará el 68% al indicar un solo "SI" en la columna de la derecha en señal de cumplimiento de las características requeridas en los numerales del 1 al 3; caso contrario se evaluará con 0%.	
2	Renovación de 2 licencias IBM COGNOS Analytics Information Distribution Authorized User License - SW Subscription & Support 12 Months. Ultima versión disponible 12.0.x o superior, las cuales tendrán vigencia durante el año 2027, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.		
3	**Soporte Técnico**: Comprende un (1) paquete anual equivalente a doscientas (200) horas de especialistas, el cual se activará a partir de la recepción definitiva del licenciamiento y tendrá vigencia durante el año 2027, a partir de 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, o hasta agotar las horas disponibles. Las horas contratadas podrán ser utilizadas conforme a las siguientes funcionalidades y requerimientos técnicos: • Soporte ante incidentes o fallas de los productos IBM Cognos • Servicio centralizado de atención (Service Desk) donde se puede aperturar casos en modalidad 24x7 • Informes de los incidentes atendidos • Mantenimientos preventivos que anticipen soluciones a futuros problemas. • Cumplir con un plan de mantenimiento preventivo para mantener la sanidad de los productos. • Instalación de productos contratados. • Apoyo del personal especializado en la actualización de los productos contratados a nuevas versiones. • Configuración e instalación de FixPacks. • Atención de consultas sobre la operación de los productos y soluciones contratadas.		

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

	• Transferencia de Conocimiento de la arquitectura, configuraciones y mejoras implementadas.		

No.	REQUERIMIENTOS BCR	% de Factores y Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica	Cumplimiento de especificaciones / condiciones
	II. CONDICIONES ESPECIALES DE CUMPLIMIENTO	32%	(SI/NO)
1	CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES: El ofertante deberá leer, comprender y comprometerse a cumplir como parte de la Orden de Compra, con las condiciones indicadas en todos los numerales del Romano III del presente formulario (además se requiere anexar las páginas que contiene dichos Romanos ya que forman parte de este formulario). Debe anexarse completas las hojas de dicho Romano III, de lo contrario se entenderá que no se está dispuesto a cumplir a pesar de colocar SI, ya que la validación del cumplimiento requiere anexar las condiciones en señal de estar de acuerdo con ellas.	Se asignará 21% al colocar un solo SÍ en la columna de la derecha en señal de cumplimiento con todo lo requerido, y si anexa completas las hojas que contienen las condiciones detalladas en el Romano III, caso contrario se asignará 0%.	
2	**Carta de proveedor único autorizado:** Presentar anexo a este Formulario, una carta del presente año del fabricante IBM o impresión del Sitio Web oficial del fabricante, que indique que el oferente es el único y exclusivo distribuidor autorizado en El Salvador, para la venta y mantenimiento de los productos y servicios IBM, incluyendo los productos IBM Cognos.	Se asignará el **11%** al presentar y validarse lo solicitado en este numeral; si habiéndose solicitado subsanación no se presenta la documentación o al presentarla no es conforme a lo requerido, se evaluará con 0%.	
	TOTAL, DE EVALUACIÓN	100%	

No.	III. CONDICIONES GENERALES DE CUMPLIMIENTO
1	**Compromiso**: El proveedor deberá responder por el buen funcionamiento de las licencias a partir de la recepción definitiva, hasta finalizar el período de la renovación. Así como solventar cualquier situación que el Banco solicite validar y/o corregir derivado del servicio. **Actualización**: El BCR tendrá derecho a recibir sin costo adicional, cualquier versión nueva que el fabricante del Software Cognos lance al mercado desde el momento de la recepción definitiva y dentro del plazo del servicio.
2	**Vigencia de precios**: El proveedor se compromete a mantener su oferta durante 60 días a partir de su presentación en el BCR. De igual forma el proveedor se compromete a mantener los precios contratados, durante el plazo del servicio.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

No.	III. CONDICIONES GENERALES DE CUMPLIMIENTO
3	**Forma de Adjudicación:** La adjudicación será total, se recomendará para la adjudicación del proceso al oferente si resulta elegible legalmente, alcanza o supera el 60% mínimo requerido en la evaluación financiera, alcance o supere el 90% mínimo requerido en la evaluación técnica, y además oferte un precio razonable, lo cual se determinará mediante la aplicación del Método de Presupuesto Planificado. Se recomendará la adjudicación si al aplicarse el referido método se determinara que el precio es razonable, por encontrarse dentro del presupuesto certificado.
4	**Plazo de Entrega y Recepción de Credenciales y Soporte:** El plazo total para efectuar la entrega de las credenciales que acreditan al Banco la Renovación del Licenciamiento y soporte requerido conforme a las características descritas en los numerales del 1 al 3 del Romano I. Especificaciones Técnicas, será de hasta 15 días hábiles a partir del siguiente día hábil de la notificación de la Orden de Compra (Incluyendo período de revisión del Banco y subsanación por parte del proveedor). Todos los plazos de entrega se harán constar en acta firmada por Administradores de Contrato del Banco, el Proveedor o su delegado, de conformidad con las etapas siguientes: **Recepción Provisional:** Por tratarse de la renovación de licencias de un software que el Banco ya posee, la verificación de la entrega se realizará mediante la activación de las licencias con los códigos (credenciales de licenciamiento) proporcionados por el proveedor, razón por la cual no procede una recepción física del bien. El proveedor del servicio de renovación deberá, en un plazo máximo de diez **(10) días hábiles**, contados a partir del siguiente día hábil de la notificación de la Orden de Compra, remitir por medio de correo electrónico a los administradores de dicha Orden los códigos de activación correspondientes a la renovación (credenciales de licenciamiento), las cuales tendrán vigencia durante el año 2027, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, que incluye el soporte requerido conforme a las características descritas en los numerales del 1 al 3 del Romano I. Especificaciones Técnicas lo cual se documentará mediante Acta de Recepción Provisional suscrita por el Administrador/es de la Orden de Compra del Banco y el proveedor o su delegado. **Recepción Definitiva:** Posteriormente a la recepción provisional, los Administradores de Contrato (Orden de Compra) dispondrán de hasta 2 días hábiles para verificar la activación de las licencias con los códigos (credenciales de licenciamiento), que incluye el soporte requerido conforme a las características descritas en los numerales del 1 al 3 del Romano I. Especificaciones Técnicas. En caso de encontrarse a satisfacción se efectuará la Recepción Definitiva. En caso se detecte alguna anomalía o inconformidad en los credenciales del licenciamiento, incluyendo el soporte requerido conforme a las características descritas en los numerales del 1 al 3 del Romano I, el proveedor dispondrá de 2 días hábiles para realizar la subsanación de estos, contados a partir del siguiente día hábil de la notificación por parte de los administrades y posteriormente el Banco contará con un día hábil para revisar lo subsanado; cumplido lo anterior, se procederá con la recepción definitiva, la cual se documentará mediante Acta de Recepción Definitiva suscrita por el Administrador/es de la Orden de Compra del Banco y el proveedor o su delegado.
5	**Forma de pago:** El pago deberá gestionarse en el año 2027, posterior de haber recibido las credenciales de renovación de licencias, incluyendo el uso de soporte requerido, a satisfacción del Banco, conforme a los plazos del proceso detallados en el Romano III, Numeral 4,, del Formulario de Presentación de la Oferta Técnica (F1). Para tal efecto, la contratista presentará al Administrador del Contrato (Orden de Compra), la documentación que se detalla a continuación: • Comprobante de Crédito Fiscal emitido conforme a lo establecido en el Artículo 114 del Código Tributario, literal a), cuya copia en Triplicado será firmada y sellada por la Gerente de Innovación y Tecnología de Información. • Original de Acta de recepción definitiva (de cada una de las etapas de entrega del proceso). • Formulario de Declaración de Autorización de Pago (F3) del contratista (de ahorro o corriente) de la persona jurídica para realizar los pagos por medio de transferencia bancaria.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

No.	III. CONDICIONES GENERALES DE CUMPLIMIENTO
	El Banco emitirá el Quedan Electrónico correspondiente una vez entregada la documentación y el pago se hará efectivo en un plazo no mayor de doce (12) días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha en que los citados documentos estén debidamente entregados de conformidad.
6	**Administrador de La Orden de Compra**: El Banco designará a los Administradores de la Orden de Compra, quienes tendrán las facultades de verificar el proceso de las actividades, así como de velar por el cumplimiento de todo lo detallado en las especificaciones técnicas, y de detener la labor en caso de que no cumpliese alguno de los puntos detallados en este formulario único, de acuerdo con las responsabilidades expresadas en la Ley de Compras Públicas.

IV. OFERTA ECONÓMICA				
No.	Requerimiento solicitado por el BCR Renovación y soporte de Licencias COGNOS Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2027	Cantidad de Licencias	Precio Unitario US$ (Impuestos incluidos)	Monto Total ofertado US$ (Impuestos incluidos)
1	Renovación de 7 licencias IBM COGNOS Analytics User Authorized User License- SW Subscription & Support 12 Months. Ultima versión disponible 12.0.x o superior, las cuales tendrán vigencia durante el año 2027, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.	7		
2	Renovación de 2 licencias IBM COGNOS Analytics Information Distribution Authorized User License - SW Subscription & Support 12 Months. Ultima versión disponible 12.0.x o superior, las cuales tendrán vigencia durante el año 2027, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.	2		
3	**Soporte Técnico**: Comprende un (1) paquete anual equivalente a doscientas (200) horas de especialistas, el cual se activará a partir de la recepción definitiva del licenciamiento y tendrá vigencia durante el año 2027, a partir de 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, o hasta agotar las horas disponibles. Las horas contratadas podrán ser utilizadas conforme a las funcionalidades y requerimientos técnicos del romano I, numeral 3.	Un (1) paquete anual de doscientas (200) horas de especialistas		
MONTO TOTAL OFERTADO Numerales del 1 al 3 US$ (Impuestos Incluidos)				
MONTO TOTAL OFERTADO EN LETRAS (Impuestos Incluidos):				

Corrección Aritmética: En caso de detallar valores con más de dos decimales, el Banco tomará en cuenta solo dos decimales, sin hacer aproximaciones. Si existiera discrepancia entre un precio unitario y el precio total presentado por el oferente, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido. Si existiese discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el valor expresado en letras, salvo que la cantidad expresada en letras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

Asimismo, en nombre de mi representada BAJO JURAMENTO DECLARO QUE:

Capacidad Legal

1. Confirmo que ENTENDEMOS el contenido del Documento de Solicitud de Ofertas del proceso de compra por CONTRATACIÓN DIRECTA POR MARCA ESPECÍFICA Número CD-82/2026 denominado *Renovación y Soporte de Licencias marca COGNOS" para el año 2027*, incluyendo sus aclaraciones, adendas y/o enmiendas si las hubiera y demás documentos generados relacionados con la misma, además comprendo el Formulario de Presentación de la Oferta (F1) que contiene el Romano I y II, en los cuales se establecen las especificaciones técnicas, condiciones requeridas y criterios de evaluación establecidos por el Banco; y en este se define la forma para asignar los puntajes a cada numeral y así obtener la ponderación total de la oferta técnica para determinar si esta es elegible o no. Además, declaramos que el contenido de la oferta no adolece de falsedad material o ideológica, ya que la información proporcionada en esta es la expresión de la verdad, por lo que se asume la responsabilidad legal correspondiente.
2. Que mi representada se encuentra inscrita en el RUPES, teniendo su perfil completo, que además la documentación enviada está vigente y que, por tanto, tiene la capacidad legal de ofertar y contratar con el Estado.
3. Conocemos y entendemos todo lo dispuesto en el Documento de Solicitud del referido proceso de compra, así como también las demás condiciones establecidas en los mismos.
4. La oferta será válida desde la fecha establecida como fecha límite para presentación de las ofertas, conforme a lo establecido en al Documento de Solicitud y tendrá una validez de 60 días calendario.
5. Entendemos que esta oferta junto con su Notificación de Adjudicación será vinculante entre nosotros, hasta que se formalice el contrato u orden de compra.
6. No soy empleado de la Institución Contratante, tampoco ningún miembro de la administración o Junta Directiva o Socio de la Sociedad a la que represento.
7. No tengo parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con empleados de la Institución Contratante, ni ningún miembro de la Junta Directiva o Socio de la Sociedad a la que represento.
8. No tengo conflicto/s de interés/es conforme al Documento de Solicitud, ni ningún miembro de la administración o de la Junta Directiva o Socio de mi representada.
9. Mi representada no ha sido sancionada y por tanto, no se encuentra incapacitada, ni impedida para contratar atendiendo a lo regulado en los Arts. 24 y 25 LCP, tampoco incurre en ninguna de prohibiciones del Art. 26 LCP.
10. Me comprometo a informar a la Institución Contratante si en el transcurso de un proceso de compra y/o Renovación se le imponga a mi representada una multa o se le inhabilitare por parte de la entidad contratante u otra distinta.
11. Mi representada se compromete a cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente eficacia y eficiencia, por tanto, mi representada se compromete a no participar, en prácticas anticompetitivas.
12. El precio de la oferta no es producto de ningún tipo de acuerdo con otro oferente, siendo un precio establecido individualmente por mi representada.
13. Conozco lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el Art. 284 y lo que ordena la Ley de Competencia respecto a las Infracciones, sanciones y procedimientos establecidos para condenar las prácticas anticompetitivas, especialmente no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás oferentes que participan en el presente proceso, que constituyan violación al lit. c) del Art. 25 de la Ley de Competencia.
14. Que mi representada no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora.
15. Toda la información proporcionada en la oferta es veraz y por tanto autoriza a la Institución Contratante para que verifique la autenticidad de todos los datos e información legal, técnica, administrativa y financiera contenidas en esta declaración, o cualquier otra requerida y presentada en nombre de mi representada.
16. Manifiesto que lo aquí consignado es veraz y señalo como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, para efectos de solución de conflictos derivados de este compromiso adquirido.

Capacidad Financiera

17. Mi representada se encuentra solvente de sus obligaciones tributarias, municipales, de seguridad social y previsional, y no posee ninguna deuda o responsabilidad que le impida o genere problemas para cumplir sus

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

obligaciones contractuales o de suministro; por tanto, su representada no tiene problemas de liquidez ni de endeudamiento alguno y tiene la capacidad para ofertar. Que además en caso de resultar adjudicada, tiene la capacidad para contratar y cumplir con las obligaciones que se deriven de este proceso de contratación, especialmente a suministrar el bien, servicio u obra cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones requeridas y que se pacten en el contrato u orden de compra respectiva.

18. Mi representada no tiene ningún juicio vigente en el que se involucren intereses de mi representada contra Instituciones del Estado y tampoco tiene reclamos judiciales en su contra por acciones incoadas en la ejecución de Garantías o Fianzas otorgadas por terceros como deudor solidario en las obligaciones que haya contraído en el ejercicio de sus actividades.
19. Me comprometo a proporcionar y actualizar toda la información que la institución estime pertinente en relación a aspectos legales, financieros, técnicos o referente a la ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Pública, su reglamento y la DINAC; en consecuencia, proporciono la información necesaria en el Formulario de Identificación del Proponente (F2) y Formulario de Declaración de Autorización de Pago (F3).

F.*_____ _____

[_____nombre del representante legal] *[sello]*

[_____nombre de la persona jurídica oferente]

**La firma del Representante Legal del oferente o apoderado de este según aplique.*

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE OFIMATICA Y CANALES DIGITALES

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F2. Formulario de Identificación del Proponente

1	Nombre del Oferente:				
2	Tipo de empresa (indique clase):				
3	Clasificación del Oferente (Colocar una X en el tamaño de la empresa):				
		Microempresa	Pequeña empresa	Mediana Empresa	Gran Empresa
4	Fecha de establecimiento / Fecha de Creación de la entidad:				
5	Dirección:				
6	Teléfonos:				
7	Nombre del Representante Legal o Apoderado (si aplica)				
8	No. de Documento del Representante Legal o Apoderado (si aplica) DUI para nacionales, Pasaporte para extranjeros.				
9	No. NIT de la Entidad				
10	Nombre de la Persona de Contacto				
11	Teléfonos				
12	Correo electrónico (Para recibir notificaciones):				

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F3. Formulario de Declaración de Autorización de Pago

DECLARANTE

1.1 Persona Natural o jurídica:			
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	**NIT / N0. Registro**	**DUI O PASAPORTE**	**TELÉFONO**
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**CORREO ELECTRÓNICO**	
1.2 Representante Legal o Apoderado (solo persona jurídica)			
NOMBRE Y APELLIDO	**DUI O PASAPORTE**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**

Pago por transferencia nacional, la cuenta a declarar es la siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	CORRIENTE	DE AHORRO	NOMBRE DEL BANCO

Pago por transferencia internacional, la cuenta a declarar es la siguiente:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NÚMERO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	DIRECCIÒN DEL BENEFICIARIO	CODIGO SWIFT O ABA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO Y DIRECCIÒN

Pagos por Cheque NO NEGOCIABLE, los datos a declarar son los siguientes

NOMBRE ENTIDAD JURIDICA A QUIEN SE EMITIRA EL CHEQUE

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada que, en mi carácter como representante legal **[o apoderado]**, declaro que el **[carácter de Representante legal / apoderado]** con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades.

Lugar, _____ de _____ de 20___

Firma: _____

Nombre: _____

DUI/Documento de identidad: _____

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F4. Modelo de Carta de Exención de Presentación de Documentos Legales y/o Solvencias

(*Este Formulario deberá presentarse en caso aplique)*

Lugar y fecha: _____

Institución Contratante
Presente.

El suscrito, por este medio hago constar que para el proceso de compra de CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR ÚNICO POR MARCA ESPECÍFICA, con referencia número _____ denominado _____, entregue copias certificadas de documentos legales con las que acredite la personería con la que actuó en nombre de _____; así como, solvencias de las obligaciones tributarias, de seguridad social, previsional y municipal, las que aún se encuentran vigentes.

Por lo anterior solicito se me exonere de la presentación de esta documentación en el presente proceso de compra por CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR ÚNICO POR MARCA ESPECÍFICA, en virtud de lo establecido en el literal "b" del Art. 41 de la LCP con referencia número _____ denominado _____, por haberse presentado recientemente en su institución en el proceso con referencia _____.

Todo lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Art. 99 inciso tercero de la Ley de Compras Públicas, el principio de antiformalismo y eliminación de requisitos innecesarios regulados en los articulo 3 y 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Sin otro particular,

Nombre Completo del proveedor o su representante
No. de DUI, Firma y sello:

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F5. Modelo de contrato u orden de compra según corresponda

(Este Formulario no deberá presentarse con la oferta)

El contrato será definido por el Prestatario/Beneficiario de acuerdo con la Legislación Nacional, debiendo contener al menos lo siguiente:

I. Condiciones generales

1. Definiciones
2. Resolución de controversias mediante el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países
3. Caso fortuito o fuerza mayor

II. Modificación y rescisión del contrato u orden de compra

1. Modificaciones, cambios, trabajos extras y situaciones particulares
2. Terminación de contratos
3. Terminación de contratos por prácticas prohibidas

III. Obligaciones

1. Obligaciones del contratante y del contratista
2. Seguro, garantías o fianzas

IV. Pagos

1. Precio del contrato (Suma alzada o con posibilidad de incremento)
2. Anticipo, bonificaciones, indemnizaciones y multas
3. Moneda, forma de pago y retenciones aplicables

V. Anexos

1. Propuesta de contratista
2. Especificaciones técnicas

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F6. Modelo de Garantías

(No presentarse con oferta, Formulario sugerido en caso de presentarse Fianza)

No aplica para este proceso de Compra

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

F7. Formato de Declaración Jurada de Cumplimiento Legal

En la ciudad de _____, a las _____horas del día _____ de _____ de dos mil _____. Ante mí, _____, Notario, del domicilio de _____, comparece _____ de _____años de edad, a quién no conozco pero identifico por su Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria homologado _____; quién en su calidad de _____, de (nombre persona jurídica), que se abrevia _____, del domicilio de _____, con Número de Identificación Tributaria _____; personería que más adelante relacionaré, por lo que, en el carácter en que actúa ME DICE: Que la información proporcionada en el proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR ÚNICO POR MARCA ESPECÍFICA, con referencia número CD-82/2026 para la contratación de "Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027, es la expresión de la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente; y en el carácter en que comparece BAJO JURAMENTO DECLARA: I) Que en nombre de su representada confirma que ENTIENDE Y ACEPTA PLENAMENTE el contenido del Documento de Solicitud de Ofertas por CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR ÚNICO POR MARCA ESPECÍFICA , con referencia número CD-82/2026 denominada "Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027, sus aclaraciones, adendas y/o enmiendas si las hubieran y demás documentos generados relacionados con la misma y se obliga a cumplir, fielmente los requisitos exigidos en dichos documentos, entendiendo y comprendiendo su texto. En caso de ser adjudicado se obliga a continuar respetando los documentos antes descritos y los que se deriven de la adjudicación y contratación. Asimismo, declara que su propuesta se ajusta fielmente a ellos y por lo tanto el contenido de la propuesta y los documentos que la componen, no adolecen de falsedad material o ideológica, ya que la información proporcionada en la propuesta presentada es la expresión de la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente. II) Que su representada se SOMETE AL PROCESO DE SELECCIÓN y por tanto acepta el plazo, la forma y trámite del pago y demás términos y condiciones establecidos en la misma. III) Que su representada NO SE ENCUENTRA INCAPACITADA A PARTICIPAR según lo establecido en el artículo veinticuatro de la Ley de Compras Públicas en el proceso de compra, por lo que su representada no se encuentra en ninguna de las siguientes circunstancias: a) Haber sido condenado anteriormente mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos; b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado; c) Haberse extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción; d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social; e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley; f) Ser persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento; g) Encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas como se describe en el artículo ciento ochenta uno de la Ley de Compras Públicas. IV) Que su representada no incurre en ninguno de los siguientes impedimentos para ofertar y contratar establecidos en el artículo veinticinco de la Ley de Compras Públicas: a) Que sean funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las que las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública; b) Que sean empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública; c) Que sean el cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b) antes descritos, no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales; d) Ser empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales; e) Que sean de las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial o administrativamente, inhabilitados o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. Que no están impedidos para contratar con las instituciones públicas, ni ser de las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; f) Ser de las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública. Que entiende que los impedimentos anteriores se extienden también a las subcontrataciones. Que entiende además que las restricciones previstas para las personas jurídicas antes establecidas no serán aplicables en los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de los socios o accionistas particulares antes establecidos, no exceda del cero punto cero cinco por ciento (0.05%). Que además entiende que tampoco serán aplicables a las personas jurídicas, en las que la Dirección Nacional de Obras Municipales participe como accionista. V) Que en caso de resultar adjudicada, tiene la capacidad para contratar y cumplir con las obligaciones que se deriven de este proceso de contratación, especialmente a suministrar el bien, servicio u obra cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas que se pacten en el contrato u orden de compra respectiva; en caso contrario se comprobare por la Institución Contratante incumplimiento contractual; reconoce y acepta que la institución iniciará el procedimiento sancionatorio que corresponda, a fin de imponer las sanciones a particulares definidas en el Capítulo II del Título X de la Ley de Compras Públicas. VI) Que (*NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA PARTICIPANTE)* no ha constituido acuerdos anticompetitivos con uno, varios o todos los demás proponentes que participan en el presente proceso, que constituyan violación al Literal c) del Artículo Veinticinco de la Ley de Competencia; que tampoco incurre en ninguna de prohibiciones del artículo veintiséis de la Ley de Compras Públicas relativa a prácticas anticompetitivas. VII) Que en nombre de su representada denominada *(NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA PARTICIPANTE)* declara que no emplea a niñas,

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora. VIII) Declara que el precio de la propuesta no es producto de ningún tipo de acuerdo con otro proponente, siendo un precio establecido individualmente por el proponente. IX) El compareciente me dice que la anterior declaración es verdadera y que conoce la responsabilidad en que puede incurrir por existir falsedad en la misma y por tanto autoriza a la institución contratante para que verifique la autenticidad de todos los datos contenidos en esta declaración, así como la documentación legal, técnica, administrativa y financiera o cualquier otra requerida y presentada en nombre de mi representada, a fin de comprobar que no se hubiere alterado con la intención de que *(NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA PARTICIPANTE)* resulte favorecida con la adjudicación. Caso contrario, autoriza a la institución contratante a iniciar las acciones legales correspondientes; entre estas, rechazar la propuesta de pleno derecho, revocar la adjudicación que se hubiere otorgado y dar por terminado el contrato, en caso de que se hubiere suscrito, sin responsabilidad alguna para la DINAC a quién exime desde ya por medio de este documento. Yo, el o la suscrito (a) (CONSIGNAR SEGÚN CORRESPONDA) Notario doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa *(NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA PARTICIPANTE),* por haber tenido a la vista *(RELACIONAR DEBIDAMENTE PERSONERÍA JURÍDICA- Escritura de Constitución, Modificación si aplica, Credencial, Punto de Acta, según corresponda).* Así se expresó el compareciente en la calidad en que actúa a quién le expliqué los efectos legales de esta Declaración Jurada que consta de _____ hoja (as) útiles y que se lo hube leído íntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

ANEXO A - Formulario Conozca a su Proveedor – Persona Jurídica

FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR/ KNOW YOUR PROVIDER FORM

MAN-MP12-OC-001-FOR-003

I. INFORMACIÓN GENERAL/ GENERAL INFORMATION			
Denominación o Razón Social/ Company name			
Nombre comercial / Business Trade Name			
Descripción de la actividad económica/ Description of economic activity			
Dirección/address			
Teléfono/Telephone		Teléfono Móvil/ cell phone number	
Dirección de página Web/Web page address			

II. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL/LEGAL REPRESENTATIVE INFORMATION			
Nombre completo/ Full name			
Nombre conocido por/Name known by			
Nacionalidad/Nationality			
Tipo de documento Identidad/ Document type: Identity/		Número de Documento/ Document Number	
Lugar y fecha de nacimiento/place and date of birth			
Calidad migratoria/migratory status		Estado familiar/family status	
Profesión u Oficio/Profession or trade		Actividad económica- fuente de Ingresos/ Economic activity - source of income	
Dirección/Address			
Teléfono/Telephone number		Correo electrónico/Email	

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

¿Desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Do you hold or have you held a public office?	No	☐	Si/ yes	☐
¿Es pariente o relacionado de alguna persona que desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Are you a relative or related to someone who holds or has held a public office?	No	☐	Si/ yes	☐

PROPIETARIOS, ACCIONISTAS/OWNWERS, STOCKHOLDERS

Nombre completo/full name	Porcentaje de participación/ Participation percentage	Nacionalidad nationality	País de domicilio/ country of domicile	¿Desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Do you hold or have you held a public office?		¿Es pariente o relacionado de alguna persona que desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Are you a relative or related to someone who holds or has held a public office?	
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐

Notas/notes:

- ✓ **Detallar todas las capas accionarias, hasta llegar al beneficiario final, siendo el beneficio final siempre persona natural o física/Detail all shareholding layers, down to the final beneficiary, the final beneficiary is always a natural person.**
- ✓ **Si la lista es extensa, puede presentar un documento adjunto con la información completa; firmado y sellado/If the list is extensive, you may submit an attached document with the complete information, signed and sealed**
- ✓

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRADORES UNICOS O QUIEN HAGA SUS VECES/MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OR THEIR AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Nombre completo/full name	Nacionalidad nationality	País de domicilio/ country of domicile	Cargo	¿Desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Do you hold or have you held a public office?		¿Es pariente o relacionado de alguna persona que desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Are you a relative or related to someone who holds or has held a public office?	
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐

Nota/Note:

Si la lista es extensa, puede presentar un documento adjunto con la información completa; firmado y sellado. / If the list is extensive, you may submit an attached document with the complete information, signed and sealed.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

MIEMBROS DEL EQUIPO GERENCIAL (Ejemplo: Director General, Director Financiero, etc.)/ MEMBERS OF THE MANAGEMENT TEAM (Example: General Manager, Financial Director, etc.)							
Nombre completo/full name	Nacionalidad/nationality	País de domicilio/country of domicile	Cargo laboral/ Job position	¿Desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Do you hold or have you held a public office?		¿Es pariente o relacionado de alguna persona que desempeña o ha desempeñado un cargo público? / Are you a relative or related to someone who holds or has held a public office?	
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐
				No☐	Si/Yes ☐	No☐	Si/Yes ☐

Nota/Note:

Si la lista es extensa, puede presentar un documento adjunto con la información completa; firmado y sellado. / Note: If the list is extensive, you may submit an attached document with the complete information, signed and sealed.

III. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS/POLICIES AND PROCEDURES					
1	¿El oferente/proveedor cuenta con un funcionario responsable de las medidas de Prevención de Corrupción, Soborno, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva? / Does the company have an official responsible for	Si/yes	☐	No/no	☐

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

	measures to prevent money laundering, terrorist financing, and financing the proliferation of weapons of mass destruction?				
	Información del funcionario/ Official information				
	Nombre completo/full name				
	Cargo laboral/ job position				
	Dirección/Address				
	Correo electrónico/Email				
	Teléfono/Phone				
2	¿El oferente/proveedor cuenta con políticas y procedimientos para la detección y prevención de la Corrupción, Soborno y Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva? / Does the provider have policies and procedures in place for the detection and prevention of money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction?	Si/yes	☐	No/no	☐

DECLARACIÓN JURADA/ SWORN DECLARATION

YO_____DECLARO BAJO JURAMENTO: Declaro expresamente que las obras, bienes y/o servicios que se prestarán al Banco Central de Reserva de El Salvador son de origen lícito y no provienen de actividades prohibidas por las leyes vigentes en la República de El Salvador. Asimismo, declaro que los fondos recibidos por el Banco Central no están destinados a financiar actividades ilícitas relacionadas con los delitos contemplados en la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, u otras leyes conexas. Asimismo, declaro que no he sido procesado ni condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias, actos de terrorismo, ni ningún otro delito contemplado en la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Asimismo, declaro que no he incurrido en las situaciones descritas en los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas. Además, declaro que la información contenida en este documento es correcta y veraz, e informaré al Banco Central de cualquier modificación a la misma. Autorizo expresamente al Banco Central a realizar cualquier comparación, análisis y verificación de esta declaración que considere pertinente. Asimismo, autorizo al Banco Central a solicitar información adicional o aclaratoria para completar el análisis e informar de inmediato y en su totalidad a las autoridades competentes en caso de investigaciones o la identificación de transacciones consideradas inusuales o sospechosas en relación con mis actividades y transacciones comerciales. Eximo al Banco Central de toda responsabilidad, incluyendo a terceros, si esta declaración es falsa o errónea. En virtud de esta autorización, renuncio al derecho a interponer cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa contra el Banco Central y sus funcionarios y empleados por este motivo.

I_____DECLARE UNDER OATH: I expressly declare that the works, goods and/or services that will be provided to the Central Reserve Bank of El Salvador are of lawful origin and do not come from activities prohibited by the laws in force in the Republic of El Salvador. I also declare that the funds received by the Central Bank are not intended to finance illicit activities related to crimes contemplated in the Law against Money and Asset Laundering; the Special Law against Acts of Terrorism, or other related laws. I also declare that I have not been prosecuted or convicted by a final judgment for crimes against the public

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

treasury, corruption, active bribery, influence peddling, acts of terrorism, or any other crime contemplated in the Law against Money and Asset Laundering. Furthermore, I also declare that I have not incurred in the situations described in Articles 24 and 25 of the Public Procurement Law. I also declare that the information contained in this document is correct, true, and truthful, and I will inform the Central Bank of any changes to it. I expressly authorize the Central Bank to carry out any comparison, analysis, and verification of this declaration it deems pertinent. I also authorize the Central Bank to request additional or explanatory information to complete the analysis and to immediately and fully inform the competent authorities in the event of investigations and/or the identification of transactions deemed unusual or suspicious in relation to my activities and business transactions. I release the Central Bank from all liability, including third parties, if this declaration is false or erroneous. By virtue of this authorization, I waive the right to institute any type of civil, criminal, or administrative action against the Central Bank and its officers and employees for this reason.

Lugar y fecha/Place and date	

_____ _____

Firma del Proveedor/Supplier signature Sello de la empresa/Company seal

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

ANEXO B – Formato de Acta Notarial

En la ciudad de _____, a las _____ horas del día _____ dos mil _____. Ante mí, _____, Notario(a), del domicilio de _____, comparece _____, de ____años de edad, (ocupación) _____, del domicilio de _____ a quien conozco e identifico por medio de su _____; actuando en su carácter de Representante Legal (o apoderado) de la Sociedad _____,(en caso de ser persona natural, se consignara que actúa en su carácter personal o por medio de apoderado), (si es sociedad: sociedad de nacionalidad _____ y del domicilio de _____, con Número de Identificación Tributaria _____); Y ME DICE BAJO JURAMENTO: I) Que la información proporcionada en la oferta presentada para la CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR ÚNICO POR MARCA ESPECÍFICA número CD-82/2026 referente a la "Renovación y Soporte de Licencias COGNOS" para el año 2027, es la expresión de la verdad, por lo que asume la responsabilidad legal correspondiente, II) continúa el/la compareciente manifestando lo siguiente: a) Que **(en nombre de mi representada denominada consignar: "no se emplea")** *a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; b) no he/ha (según el caso) sido condenado(a), ni se encuentra privado(a) de sus derechos por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos; c) no he/ha sido declarado(a) en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores; d) no se ha extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción; e) no esté insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social; f) no ha incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley; g) en el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento; h) no encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas como se describe en el artículo 181 de la Ley de Compras Públicas. III) Que he leído la Política de Compromiso para la Prevención del Soborno, Corrupción, Fraude y Prácticas Anticompetitivas (SCF/PA), de Partes Interesadas o Socios de Negocios, que se encuentra publicada en la página web del BCR, la cual he visualizado a través del enlace https://www.bcr.gob.sv/sistema-de-gestion-antisoborno/ y me comprometo a cumplirla durante el proceso de contratación y además en la etapa de ejecución del contrato, en caso que éste me sea adjudicado; así también a cumplir los convenios internacionales y leyes aplicables en la mencionada materia; garantizando la implementación de procedimientos adecuados para cumplimiento de ese marco normativo; IV) En las adquisiciones que lleve a cabo cada institución, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas: a) Funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública; b) Los empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de*

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública; c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b), no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales; d) Los empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales; e) Las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial, o administrativamente, o inhabilitados, o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. Asimismo, estarán impedidos para contratar con las instituciones públicas, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado Salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; f) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública. Los impedimentos anteriores se extienden también a las subcontrataciones. Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo son nulas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. Las restricciones previstas para las personas jurídicas establecidas en este artículo no serán aplicables en los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de los socios o accionistas particulares a que el mismo artículo se refiere, no exceda del cero punto cero cinco por ciento (0.05%). Para llevar a cabo verificaciones en cumplimiento a estas prohibiciones, la Corte de Cuentas de la República y Secretaría de Cumplimiento y Mejora Continua podrán solicitar formalmente apoyo a la entidad bancaria u otra correspondiente para verificar si personas sujetas a los impedimentos regulados en este artículo son beneficiarias finales de personas que participan o participaron en procedimientos de compra pública. La entidad a la que se solicite la información está obligada a proporcionarla y a colaborar. V) Que las obras, bienes y/o servicios que proporcionaré al Banco Central de Reserva de El Salvador tienen orígenes lícitos; que de ninguna manera están relacionados con los delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; Ley Especial contra Actos del Terrorismo u otras leyes afines. En caso fuere necesario me comprometo a presentar la documentación que compruebe el origen o destino de los fondos, cuando el Banco Central de Reserva de El Salvador lo solicite para cumplir con los requerimientos de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y por procedimientos de Debida Diligencia establecidos en la "Política Conozca a su Proveedor", Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, su Reglamento e Instructivo de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos. VI) Declaro que mi nombre no está incluido en la Oficina de control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades nacionales e internacionales de manera directa o indirecta con actividades ilegales tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, Lavado de Dinero y Activos, tráfico de estupefacientes y

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

todos los demás delitos conexos de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; VII) Que me comprometo a: 1) Presentar solvencias o constancias fiscales, municipales y de seguridad social vigentes a la fecha, en caso de ser requeridas por el Banco Central de Reserva. (Antes de la suscripción de contrato deberán presentar las solvencias o constancias previo a dicha formalización). 2) Presentar garantía de cumplimiento del contrato en los términos establecidos en los documentos de contratación y 3) Firmar el respectivo contrato según lo establecido en la Solicitud de Ofertas del presente proceso de contratación. VIII) Declara que el precio de la oferta no es producto de ningún tipo de acuerdo con otro oferente, siendo un precio establecido individualmente por el oferente. Yo el suscrito notario, DOY FE que la personería con que actúa el señor(a) _____, ES AUTÉNTICA por haber tenido a la vista a) ___ b) ____. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de este instrumento que consta de _____ hojas útiles y le fue leído íntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

La Declaración Jurada debe de cumplir con lo establecido en la Ley de Notariado.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS

ANEXO C - Nómina de Accionistas y Beneficiarios Finales (Persona Jurídica)

YO_____ con DUI No. _____ actuando en nombre y representación de la entidad denominada_____, con Identificación tributaria No. _____HAGO CONSTAR QUE la nómina de accionistas y beneficiarios finales de la sociedad a la cual represento es la siguiente:

NÓMINA DE ACCIONISTAS*				
No.	Nombre Completo del Accionista	Nacionalidad	Número de Identificación	Porcentaje de Participación
1				
2				
3				

*Se requiere presentar nómina de accionistas y en los casos en los que figuren personas jurídicas (sociedades o empresas) como accionistas, es necesario identificar a las personas naturales que las integran, especificando el porcentaje de participación correspondiente. En caso de que la información a proporcionar sea extensa, puede presentar el detalle en un anexo.

BENEFICIARIOS FINALES*				
No.	Nombre Completo del Beneficiario Final	Nacionalidad	Número de Identificación	Porcentaje de Participación
1				
2				

*Beneficiario final: Articulo 7-A inciso 1 "Beneficiario Final" del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, establece que: Un beneficiario final es cualquier persona natural *que en última instancia posee o controla una persona jurídica, incluso a través de una cadena de propiedad o por medio de un control distinto del control directo con un porcentaje igual o mayor al diez por ciento (10%). Un beneficiario final también puede ser una persona que ejerce control efectivo sobre una persona jurídica por medios distintos a la propiedad directa o indirecta. Una persona jurídica puede tener más de un beneficio final: en tal caso, la información de todos los beneficiarios finales debe estar en COMPRASAL.*

Lugar y fecha	

_____ _____ Sello de la entidad

Nombre de Representante Legal o apoderado

Firma de Representante Legal o apoderado

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS